

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

=====

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

દીવાની અપીલીય હકૂમત

દીવાની અપીલ નં.૩૪૮૦-૩૪૮૧/૨૦૨૦

ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ અને અન્ય ...

અપીલકર્તા(ઓ)

વિરુદ્ધ

રિન્યૂ વિન્ડ એનર્જી (રાજકોટ) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય... સામાવાળા(ઓ)

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ એસ. રવિન્દ્ર ભાટ

૧. ઇલેક્ટ્રીસીટી અધિનિયમ, ૨૦૦૩ (હવે પછી, “અધિનિયમ”)ની કલમ-૧૨૫ હેઠળની હાલની દિવાની અપીલો ¹ દ્વારા, ઇલેક્ટ્રીસીટી અપીલીય ન્યાયાધિકરણ (હવે પછી, “APTEL”) ના ² તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજનો

1 દિવાની અપીલ નંબર ૩૪૮૦ અને ૩૪૮૧ ઓફ ૨૦૨૦

2 અપીલ નંબર ૨૦૮/૨૦૧૫માં

હુકમ (“પ્રથમ વાદગ્રસ્ત હુકમ”) અને ³ તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૦ના રોજ (“બીજો વાદગ્રસ્ત હુકમ”) ના હુકમને પડકારવામાં આવેલ છે. APTEL દ્વારા તે હુકમો દ્વારા હાલના અપીલકર્તા દ્વારા કરવામાં આવેલી અપીલ તેમજ રિવ્યુ અરજીને પણ રદ કરેલ. પરિણામે, ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (હવે પછી “રાજ્ય આયોગ”)ના ⁴ તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૫ના હુકમને કાયમ રાખવામાં આવેલ હતો.

૨. અગાઉ પ્રથમ અપીલકર્તા-ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (હવે પછી “ગુજરાત ઊર્જા”) એ આ અદાલતમાં APTEL ના આદેશને પડકારેલ, જેનો આ અદાલતે ⁵ નિકાલ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, ગુજરાત ઊર્જાએ રિવ્યુ અરજી દાખલ કરી હતી, જે APTEL દ્વારા બીજા વાદગ્રસ્ત હુકમ દ્વારા નામંજૂર કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ આ અપીલની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવેલ, તેમાં આ અદાલતે નોટિસ જારી કરી હતી અને APTEL ના વાદગ્રસ્ત હુકમને સ્થગિત કરી દીધો હતો.

પૂર્વભૂમિકા

૩. ગુજરાત ઊર્જા ગુજરાત રાજ્યમાં વિતરણ પરવાનાધારકો વતી જથ્થાબંધ પાવર ખરીદે છે; અધિનિયમ હેઠળ તે શબ્દના અર્થમાં તે અધિકૃત પરવાનાધારક છે. બીજા, ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા અપીલકર્તાઓ ગુજરાત

3 રિવ્યુ અરજી નંબર ૦૩/૨૦૧૯માં

4 પિટીશન નંબર ૧૩૬૩/૨૦૧૩માં

5 દિવાની અપીલ નંબર ૧૨૫૩/૨૦૧૯માં તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૯ના રોજના હુકમ દ્વારા

રાજ્યમાં ઉર્જા વિતરણ પરવાનાધારકો છે. પ્રથમ સામાવાળા, રિન્યૂ વિન્ડ એનર્જી (રાજકોટ) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (હવે પછી RWE) વિન્ડ જનરેટર છે, જેણે સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (હવે પછી "કેન્દ્રીય આયોગ") દ્વારા નોટિફાઇડ રિન્યુએબલ એનર્જી સર્ટિફિકેશન સ્કીમ હેઠળ ગુજરાતના રાજકોટ જિલ્લામાં રપ.૨ મેગાવોટ વિન્ડ ટર્બાઇન જનરેટરની સ્થાપના કરી હતી. બીજા સામાવાળા વિન્ડ ઇન્ડીપેન્ડેન્ટ પાવર પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિયેશન (હવે પછી "એસોસિયેશન") છે. સામાવાળા નં.૩ – ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (હવે પછી "રાજ્ય આયોગ") ગુજરાત રાજ્ય માટે આ અધિનિયમ હેઠળ નિયમન આયોગ છે. ચોથા સામાવાળા, વિશ વિન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એલએલપી (હવે પછી "વિશ વિન્ડ") વિન્ડ જનરેટર છે.

૪. અધિનિયમની કલમ-૮૬ ^૬ મુજબ રાજ્ય આયોગો કેટલાંક કાર્યો હાથ ધરે છે, જેમાં રાજ્યની અંદર વીજળીના જથ્થાબંધ કે છૂટક ઉત્પાદન, પુરવઠો, ટ્રાન્સમિશન અને ઉર્જા વ્હીલિંગ, માટે દર નિર્ધારણ સામેલ છે. દર

6 કલમ-૮૬ની લાગુ પડતી કલમો નીચે મુજબ છે:

"૮૬. રાજ્ય આયોગના કાર્યો. (૧) રાજ્ય આયોગ નીચે મુજબના કાર્યો કરશે:

(ક) રાજ્યની અંદર વીજળીના, જથ્થાબંધ કે છૂટક ઉત્પાદન, પુરવઠો, ટ્રાન્સમિશન અને વ્હીલિંગ માટે દર નક્કી કરશે:

(ખ) રાજ્યની અંદર વિતરણ અને પુરવઠા માટે વીજળીની ખરીદી માટેના કરારો દ્વારા ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ અથવા પરવાનાધારકો પાસેથી અથવા અન્ય સ્ત્રોતો પાસેથી જે કિંમતે વીજળી મેળવવામાં આવશે તે સહિત વિતરણ પરવાનાધારકોની વીજળીની ખરીદી અને પ્રાપ્તિ પ્રક્રિયાનું નિયમન કરવું;

(ગ) આંતર-રાજ્ય ટ્રાન્સમિશન અને વીજળીના વ્હીલિંગની સુવિધા;

.....

(ચ) કોઈપણ વ્યક્તિને ગ્રીડ સાથે કનેક્ટિવિટી અને વીજળીના વેચાણ માટે યોગ્ય પગલાં પૂરા પાડીને ઊર્જાના નવીનીકરણીય સ્ત્રોતોમાંથી સહ-ઉત્પાદન અને વીજળીના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવું, અને વીજળીની ખરીદી માટે પણ આવા સ્ત્રોતોમાંથી, વિતરણ પરવાનાધારકના વિસ્તારમાં વીજળીના કુલ વપરાશની ટકાવારી જણાવશે;

[...]"

નિર્ધારણ પ્રક્રિયા અધિનિયમની કલમ-૬૨ અને ૬૪ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ. કલમ-૬૨, "યોગ્ય આયોગ" (આ કિસ્સામાં, રાજ્ય આયોગ) માટે અધિનિયમની જોગવાઈઓ અનુસાર – અન્ય હેતુઓ સાથે, વીજળીના છૂટક પુરવઠા માટે દર નક્કી કરવા માટે જરૂરી છે. રાજ્ય આયોગોને પણ અધિનિયમની કલમ-૧૮૧ હેઠળ નિયમનો બનાવવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. આ અધિકારમાં કલમ-૬૧ હેઠળ દરના નિર્ધારણ માટે નિયમનો અને શરતોનો સમાવેશ થાય છે." ⁷ વધુમાં, કલમ-૬૪(૩) હેઠળ શરતો સાથે દર ક્રમ સુધારી શકાય છે અથવા લાદી શકાય છે. રાજ્ય આયોગ દર નિયમનોની રચના કરતી વખતે અધિનિયમની કલમ-૬૧માં સંદર્ભિત સિદ્ધાંતો દ્વારા માર્ગદર્શિત મેળવે છે. આ અદાલતે ઠરાવેલ છે કે નિષ્ણાત સંસ્થાઓ તરીકે રાજ્ય આયોગોએ આવા નિયમનો ઘડતી વખતે વિવિધ સ્પર્ધાત્મક સંબંધિતો અને હિતો વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડશે. ⁸

ગુજરાત રાજ્ય આયોગ, બહુ – વાર્ષિક સમયગાળા (જેને "કંટ્રોલ પીરિયડ" પણ કહેવાય છે) માટે દર નિર્ધારણ માટે નિયમનો બનાવે છે.

7 અધિનિયમની જોગવાઈ-૧૮૧ (૨) (ઝેડડી)

8 કેરળ સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ અને અન્ય વિરૂદ્ધ પ્રિન્સિપાલ સર સૈયદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ટેકનિકલ સ્ટડીઝ, ૨૦૨૦-૭-એસસીઆર-૮૮૫:

૭. [...] દર નક્કી કરતી વખતે આયોગ વીજળીના કોઈ પણ ગ્રાહકને બિનજરૂરી પ્રાથમિકતા આપી શકે નહીં. જોકે, આયોગને ગ્રાહકોના ભાર પરિબળ, પાવર પરિબળ, દબાણ, પુરવઠાની જરૂર હોય તેવા કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન વીજળીના કુલ વપરાશ અનુસાર અલગ-અલગ દર નક્કી કરવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. જ્યાં સુધી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની આ બે શ્રેણીઓ માટે અલગ-અલગ દર નક્કી કરવાની વાત છે, ત્યાં સુધી આ પરિબળો લાગુ પડશે નહીં. અન્ય મંજૂર તફાવતકર્તા પરિબળોમાં કોઈ પણ વિસ્તારની ભૌગોલિક સ્થિતિ, પુરવઠાનો પ્રકાર અને જે હેતુ માટે પુરવઠાની આવશ્યકતા છે. અલગ-અલગ પરિબળોના આ સમૂહના સંબંધમાં, સરકાર સંચાલિત અને સહાયતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે દરનો લાભ ભૌગોલિક સ્થિતિ અથવા પુરવઠાની પ્રકૃતિ પર આધારિત જણાતો નથી. જોકે આયોગે ઉપરોક્ત જે હેતુ માટે ગ્રાહકોને પૂરવઠાની જરૂર છે તે બે સમૂહના દરના વર્ગીકરણને યોગ્ય ઠેરવ્યું છે.

ત્યારબાદ, રાજ્ય આયોગ ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે બહુ - વાર્ષિક દર આકારણી નક્કી કરે છે. વધુમાં કલમ-૬૪(૬) માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દર આકારણીમાં જો સુધારો કરવામાં ન આવે અથવા તેને રદ કરવામાં ન આવે તો દર હુકમોમાં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવેલા સમયગાળા માટે દર આકારણી અમલમાં રહેશે. જો કોઈ પક્ષકાર આપેલા દર હુકમોની કોઈપણ શરતોથી વ્યથિત હોય, તો તે તેમાં સુધારો કરવા અથવા તેને રદ કરવા માટે માગણી કરી શકે છે. સદર હુકમો અધિનિયમની કલમ-૧૧૧ હેઠળ APTEL ને પણ અને ત્યારબાદ, કલમ-૧૨૫ હેઠળ આ અદાલતમાં અપીલપાત્ર છે. અધિનિયમની કલમ-૬૪ હેઠળના દર હુકમો અર્ધ-ન્યાયિક છે અને પક્ષકારો માટે ઈપ્સો ફેક્ટો એટલે કે "જેમ છે તેમ" બંધનકર્તા છે સિવાય કે અધિનિયમ દ્વારા સુધારો અથવા ફેરફાર કરવામાં આવે.

૫. તા.૨૯.૦૧.૨૦૧૦ના રોજ સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રીસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ ફોર રિન્યૂએબલ એનર્જી સર્ટિફિકેટ ફોર રિન્યૂએબલ એનર્જી જનરેશન) નિયમનો, ૨૦૧૦ (હવે પછી "REC નિયમનો, ૨૦૧૦") ને કેન્દ્રીય આયોગ દ્વારા વેપારયોગ્ય અને વેચાણયોગ્ય શાખા પ્રમાણપત્રો (હવે પછી "RECs") જારી કરીને બિન-પરંપરાગત સ્ત્રોતો માટે ઊર્જા બજાર વિકસાવવા માટે ઘડવામાં આવ્યા હતા. સદર આઈસી નિયમનો, ૨૦૧૦નો નિયમન-૫ આરઈ પ્રમાણપત્રોમાં ભાગ લેવા માટે રિન્યુએબલ જનરેટર્સ માટે જરૂરી પાત્રતાની જોગવાઈ કરે છે:

૫. પ્રમાણપત્રો માટેની લાયકાત અને નોંધણી:

(૧) રિન્યુએબલ ઊર્જાનાં સ્ત્રોતોમાંથી વીજળીનું ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ નીચેની શરતો પૂર્ણ કરે તો તેઓ પ્રમાણપત્રો જારી કરવા માટે અને તેનો વ્યવહાર કરવાની નોંધણી માટે અરજી કરવા માટે નીચેની શરતોએ પાત્ર ગણાશે:

એ. તેને સ્ટેટ એજન્સી પાસેથી માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે;

બી. યોગ્ય આયોગ દ્વારા નિર્ધારિત પ્રાથમિકતા દર પર વીજળીનું વેચાણ કરવાની આ પ્રકારની ઊર્જા ઉત્પાદક સંબંધિત ક્ષમતા માટે તેની પાસે કોઈ વીજળી ખરીદી કરાર નથી; અને

સી. જે ઉત્પાદિત થયેલી વીજળી (૧) જે વિસ્તારમાં પરવાનો ધરાવતી સંસ્થા સ્થિત છે તેના ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાયસન્સીને આ પ્રકારની ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાયસન્સીની વીજળીની ખરીદીના એકત્રિત ખર્ચથી વધારે કિંમતે નહીં, અથવા

(૨) કોઈ અન્ય પરવાનો ધરાવતા ગ્રાહકને અરસપરસ સહમત ભાવે અથવા બજાર નિર્ધારિત ભાવે વીજળીનું આદાનપ્રદાન કરીને વેચાણ કરે છે.

સમજૂતી:— આ નિયમનોના ઉદ્દેશ માટે ‘ખરીદીનો એકત્રિત ખર્ચ’ એટલે કે વીજળીની સરેરાશ એકત્રિત કિંમત, જે કિંમતે વિતરણ પરવાનાધારકે વીજળીની ખરીદી કરી છે, જેમાં અગાઉના વર્ષમાં લાંબા ગાળાના અને ટૂંકા ગાળાના તમામ ઊર્જા પૂરવઠાકારો પાસેથી સ્વ-ઉત્પાદનનો ખર્ચ, જો કોઈ હોય તો, સામેલ છે, પરંતુ તેમાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતો પર આધારિત કિંમતનો સમાવેશ થતો નથી.

૬. REC નિયમનો, ૨૦૧૦નો ઉદ્દેશ્ય REC જારી કરવા માટે ભૌતિક વિદ્યુત ઘટકો અને ઊર્જાના પર્યાવરણીય (રિન્યુએબલ) ઘટકને અલગ કરવાનો હતો. આ એક વૈકલ્પિક પદ્ધતિ હતી જે રિન્યુએબલ એનર્જીના વેચાણ માટે પ્રાથમિકતા દરો પર કોઈપણ પરવાનાધારક અથવા સીધા કોઈપણ ઉપભોક્તા માટે વિકસાવવામાં આવેલ હતી. REC નિયમનો, ૨૦૧૦નો ઉદ્દેશ આરંધ પ્રમાણપત્રો મારફતે રિન્યુએબલ ઘટકોનું વેચાણ કરવાનો છે, જેમાં રિન્યુએબલ ઊર્જાનાં પ્રમોશનલ લાભોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ભૌતિક વિદ્યુત ઘટકોનું વેચાણ અન્ય પરંપરાગત વીજળી તરીકે થાય છે. REC નિયમનો, ૨૦૧૦માં

એવી પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી કે, REC પદ્ધતિ પર આધારિત ઉત્પાદક પાસે વિતરણ પરવાનાધારકને “સરેરાશ એકત્રિત પાવર ખરીદી કિંમત (હવે પછી “એપીપીસી” તરીકે) થી વધારે કિંમતે ભૌતિક ઊર્જા વેચવાનો વિકલ્પ હતો. ^૯ વધુમાં એ સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેતું હતું કે, જનરેટર્સને REC નું વેચાણ કરીને અને ઉચ્ચ પ્રમોશનલ દર પર ભૌતિક ઊર્જાનું વેચાણ કરીને અથવા સંબંધિત વિતરણ પરવાનાધારકો પાસેથી છુટનો લાભ લઈને બમણો લાભ ન મળે.

૭. REC નિયમનો, ૨૦૧૦ અંતર્ગત વિતરણ પરવાના ધારકો REC પદ્ધતિ હેઠળ સ્થાપિત રિન્યુએબલ ઊર્જા જનરેટર પાસેથી વીજળીના ભૌતિક ઘટકની ખરીદી કરવા માટે બાધ્ય નહોતા કારણ કે આવા REC આધારિત જનરેટર પાસે વીજળીના ભૌતિક ઘટકના સંબંધમાં વૈકલ્પિક વિકલ્પો હતા, જેમ કે (૧) વીજળીના પાવર એક્સચેન્જનું વેચાણ (૨) પરસ્પર સંમત દરે ત્રાહિત પક્ષકારને વેચાણ માટે વીજળીનું વ્હીલિંગ અથવા (૩) પોતાના વપરાશ માટે વીજળીનું વ્હીલિંગ. વીજળીના ભૌતિક ઘટકના વેચાણના કિસ્સામાં વિદ્યુત ઘટકની કિંમત વિતરણ પરવાનાધારકોના સરેરાશ એકત્રિત ખર્ચથી વધી શકે નહીં. નિયમનોમાં એ પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે જનરેટર (રિન્યુએબલ ઊર્જાનાં) બેંકિંગ સુવિધાઓ, કોસ સબસિડી સરચાર્જ વગેરે સહિત અન્ય કોઈ લાભ મેળવવા માટે પાત્ર નથી. સદર પ્રમોશનલ લાભ માત્ર આરંભ પ્રમાણપત્રના વેપાર અને વેચાણની દ્રષ્ટિએ જ લાગુ પડે છે.

૮. REC નિયમનો, ૨૦૧૦માં તળિયાની કિંમત અને ફોરબીયરેન્સ પ્રાઇસ એટલે કે લઘુત્તમ કિંમત અને મહત્તમ કિંમત પ્રદાન કરવામાં આવી છે, જેના પર પાવર એક્સચેન્જમાં RECs નું વેચાણ થઈ શકે છે. તે કિંમતો એટલે કે લઘુત્તમ કિંમત તેમજ મહત્તમ કિંમતો આખા દેશ માટે કેન્દ્રીય આયોગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી હતી.

૯. હાલના કિસ્સામાં રાજ્ય આયોગે તેના આદેશ ¹⁰ દ્વારા પવન ઊર્જા જનરેટર પાસેથી વિતરણ પરવાના ધારકો દ્વારા વીજળીની ખરીદી માટે દર નક્કી કર્યો હતો અને સાથે જ પ્રાથમિક દર પદ્ધતિ હેઠળ સ્થાપિત પવન ઊર્જા જનરેટર માટે અન્ય વ્યવસાયિક મુદ્દાઓ પર પણ ચુકાદો આપ્યો હતો. આ ઓર્ડરમાં રિન્યુએબલ પાવર પર્યેઝ ઓબ્લિગેશન (આરપીઓ) ને પૂર્ણ કરવા માટે વિતરણ પરવાનાધારકોને ઊર્જાનો પૂરવઠો પહોંચાડવા માટે પ્રતિ કિલોવોટકલાક દીઠ રૂ.૩.૫૬ પ્રેક્ષરન્શિયલ લેવેલાઈઝ્ડ દર માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ આદેશ [તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૦ના] નો નિયંત્રણનો સમયગાળો તા.૧૧.૦૮.૨૦૦૮ થી તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૨ ¹¹ સુધીના સમયગાળા માટેનો હતો. આ આદેશમાં અન્ય બાબતોની સાથે સાથે પ્રાથમિક પદ્ધતિ અંતર્ગત ત્રાહિત

10 તારીખ ૩૦.૦૧.૨૦૧૦ના આદેશ નંબર ૧/૨૦૧૦

11 આદેશની સંબંધિત જોગવાઈ નીચે મુજબ છે:

"૨.૨ નિયંત્રણનો સમયગાળો: આયોગે તા.૧૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૬ના તેના આદેશ નંબર ૨/૨૦૦૬ દ્વારા ત્રણ વર્ષ માટે એટલે કે તા.૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૮ સુધી પવન ઊર્જા દર નક્કી કરેલ હતા. હાલના આદેશનો મુસદ્દો ૧૭.૦૫.૨૦૦૮ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે ૧લી જુલાઈ, ૨૦૦૮થી અમલમાં મૂકવાની દરખાસ્ત હતી. જો કે, કેટલાક વાંધો ઉઠાવનારાઓએ સૂચવ્યું હતું કે હાલના આદેશને અગાઉના નિયંત્રણ સમયગાળાના અંતથી અમલી બનાવવામાં આવે. અગાઉનો નિયંત્રણ સમયગાળો ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૮ના રોજ સમાપ્ત થયેલ હોવાથી, આયોગે નિર્ણય લીધો છે કે આ આદેશ માટે નિયંત્રણ સમયગાળો ૧૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૮થી ૩ (ત્રણ) વર્ષનો રહેશે.

પક્ષકાર વેચાણ માટે સ્થાપિત વિન્ડ જનરેટર્સ માટે નીચેના પ્રમોશનલ લાભો પણ પ્રદાન કરવામાં આવ્યા છે:(ક) રાજ્યમાં ઓપન એક્સેસ વપરાશકર્તાઓને પવન ઊર્જાનાં વેચાણ માટે કોસ સબસિડી ચાર્જમાંથી મુક્તિ.(ખ) વધારાની ચૂકવણી (૧૫ મિનિટના ટાઇમ બ્લોકમાં માસિક વપરાશ સામે સેટ ઓફ ઉપરાંત) ને આવા રિન્યુએબલ ઊર્જા સ્ત્રોતો માટે આયોગ દ્વારા નિર્ધારિત પ્રાથમિકતા દરના ૮૫ ટકાના દરે સંબંધિત વિતરણ પરવાનાધારકોને વેચાણ તરીકે ગણવામાં આવશે.

૧૦. રાજ્ય આયોગે તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૦ના રોજ ગુજરાત ઇલેક્ટ્રીસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (રિન્યુએબલ સ્ત્રોતોમાંથી ઊર્જાની પ્રાપ્તિ) વિનિયમો, ૨૦૧૦ (હવે પછી “રાજ્ય વિનિયમો”) ને અધિસૂચિત કરી હતી. રાજ્યના વિનિયમો જે વિતરણ પરવાનાધારકોએ આરપીઓ પાસેથી ખરીદવાના હતા, તેવા કુલ વપરાશની ટકાવારીની જોગવાઈ કરે છે કે અને વધુમાં માન્યતા આપી હતી કે આવા RECs ની ખરીદી દ્વારા આરપીઓ પરિપૂર્ણ થઈ શકે છે. વધુમાં, ફરજિયાત સંસ્થાઓ તેમની રિન્યુએબલ ખરીદીની જવાબદારી બે સ્ત્રોતો દ્વારા પૂર્ણ કરી શકે છે:

(ક) રિન્યુએબલ ઊર્જાની સીધી ખરીદી (રાજ્ય આયોગ દ્વારા નિર્ધારિત પ્રાથમિકતા દરે); અને

(ખ) કેન્દ્રીય આયોગ દ્વારા નિર્ધારિત લઘુત્તમ કિંમત અને મહત્તમ કિંમત વચ્ચે બજાર કિંમતે RECs ની ખરીદી

૧૧. REC નિયમનો, ૨૦૧૦ના સંદર્ભમાં ગુજરાત ઊર્જા અને પવન ઊર્જા ડેવલપર્સ (હવે પછી ડબલ્યુપીડીસ) વચ્ચે તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૨ના રોજ પાવર પર્ચેઝ એગ્રીમેન્ટ (હવે પછી "પીપીએ") કરવામાં આવ્યો હતો. આ કરારમાં ૨૫ વર્ષ માટે યુનિટ દીઠ રૂ.૨.૬૪ની ટોચમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી. દર ઉપરાંત, ડબલ્યુપીડી અપીલકર્તાઓને તેમના દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલ અને સપ્લાય કરવામાં આવેલી વીજળીના દરેક યુનિટ માટે RECs ઇશ્યૂ કરવા માટે પાત્ર હતા. પીપીએમાં સામેલ થતાં સમયે ડબલ્યુપીડીએસ (જેમ કે RWE, વિશ વિન્ડ વગેરે) માટે ઉપલબ્ધ વૈકલ્પિક માર્ગ, રાજ્ય આયોગ દ્વારા નિર્ધારિત ₹૩.૫૬ પ્રતિ યુનિટના પ્રમોશનલ દર પર વીજળી વેચવાનો હતો. આ વિકલ્પની પસંદગી કરીને ડબલ્યુપીડીને યુનિટ દીઠ રૂ. ૨.૬૪ અને ટ્રેડેબલ REC, જેની કિંમત "ભારિત સરેરાશ એકત્રિત કિંમત"¹² ના આધારે નક્કી કરવામાં આવી હતી, તે ઉપર દર સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું હતું. વિતરણ પરવાનાધારકોને અધિનિયમની કલમ-૮૬ (૧) (ચ) હેઠળ નિર્દિષ્ટ આરપીઓ માટે ખરીદેલા વીજળીના જથ્થાનું સમાયોજન કરવા સક્ષમ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આમ, ઉદ્યોગના બંને ક્ષેત્રોના હિતોની કાળજી લેવામાં આવી હતી.

૧૨. રાજ્ય આયોગે તા.૦૮.૦૮.૨૦૧૨ના ¹³ આદેશ દ્વારા તા. ૧૧.૦૮.૨૦૧૨થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ સુધીના નિયંત્રણ સમયગાળામાં શરૂ

12 જુઓ REC નિયમનો, ૨૦૧૦ના નિયમન-પનું સ્પષ્ટીકરણ, જે નીચે મુજબ સરેરાશ એકત્રિત કિંમતને પરિભાષિત કરે છે:

વીજળીની જે સરેરાશ એકત્રિત કિંમત પર વિતરણ પરવાનાધારકે વીજળીની ખરીદી કરી છે, જેમાં અગાઉના વર્ષમાં લાંબા ગાળાના અને ટૂંકા ગાળાના તમામ ઊર્જા પુરવઠાદારો પાસેથી સ્વ-ઉત્પાદનનો, જો કોઈ હોય તો, ખર્ચ સામેલ છે, પરંતુ રિન્યુએબલ ઊર્જા સ્ત્રોતો પર આધારિત કિંમતનો સમાવેશ થતો નથી."

13 આદેશ નં. ૨/૨૦૧૨માં

થયેલા પવન ઊર્જા પ્રોજેક્ટ્સમાંથી વિતરણ પરવાનાધારકો અને અન્ય દ્વારા કયા દરે વીજળી ખરીદી શકાય તે દર નક્કી કર્યા હતા.

૧૩. કેન્દ્રીય આયોગ તા. ૧૧.૦૭.૨૦૧૩ના રોજ REC નિયમન, ૨૦૧૦માં "વીજળીની ખરીદીની એકત્રિત કિંમત પર વીજળીની ખરીદીની વધુમાં વધુ કિંમતે" ના સ્થાને "વીજળીની ખરીદીની સામૂહિક કિંમત પર વીજળીની ખરીદી" નો સુધારો (હવે પછી "બીજો સુધારો")¹⁴, સુધારા માટેના કારણોના સંબંધિત નિવેદનની સાથે કર્યો હતો. આ સુધારામાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે, આ સુધારા અગાઉ અમલમાં મૂકવામાં આવેલા પીપીએ એપીસીસી કરતા ઓછા દરે લાગુ કરવામાં આવશે નહીં. પ્રથમ બે સામાવાળાઓ કેન્દ્રીય આયોગના આદેશથી વ્યથિત હતા. તેમણે રાજ્ય આયોગ સમક્ષ એક અરજી¹⁵ દાખલ કરી હતી, જેમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, REC નિયમનોમાં ફેરફારને ધ્યાનમાં રાખીને પીપીએની શરતો બદલવી જોઈશે. રાજ્ય આયોગ દ્વારા આ અરજીને મંજૂર કરવામાં આવી હતી અને દિશાનિર્દેશો આપવામાં આવ્યા હતા કે, કેન્દ્રીય આયોગનો આદેશ સામાન્ય છે અને તેથી એ સમાન રીતે સ્થિત તમામ પવન ઊર્જા જનરેટર્સને લાગુ પડે છે. ગુજરાત રાજ્ય આયોગના આદેશથી વ્યથિત ગુજરાત ઊર્જાએ APTEL સમક્ષ અપીલ¹⁶ દાખલ કરેલ, આ અપીલ APTEL

14 નિયમન-૫ (ગ) માં સંબંધિત સુધારો નીચે મુજબ છે:

"(૨) મુખ્ય નિયમનોના નિયમન-૫ના ખંડ-(૧) ના પેટા-ખંડ (ગ) માં "એવા વિતરણ લાઇસન્સીની વીજળીની ખરીદીના એકત્રિત ખર્ચથી વધુના ભાવે નહીં" શબ્દોને "યોગ્ય આયોગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા વીજ વિતરણના લાઇસન્સીની વીજળીની ખરીદીના એકત્રિત ખર્ચ" સાથે બદલવામાં આવશે."

15 પીટીશન નંબર ૧૩૬૩ ઓફ ૨૦૧૩

16 અપીલ નં. ૨૦૮/૨૦૧૫

તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ના હુકમથી નામંજૂર કરી હતી. અપીલકર્તાઓએ APTEL ના રાજ્ય આયોગના આદેશ વિરુદ્ધ તેમની અપીલ નામંજૂર કરવાના આદેશ સામે રિવ્યુ અરજી દાખલ કરી હતી, જેને પણ APTEL દ્વારા તા.૨૪.૦૭.૨૦૨૦ના હુકમ દ્વારા નામંજૂર કરવામાં આવી હતી.

અપીલકર્તાની દલીલો

૧૪. અપીલકર્તાના વિદ્વાન વરિષ્ઠ વકીલ શ્રી સી.એ. સુંદરમે રજૂઆત કરી હતી કે સવાલવાળા પીપીએ માટેના નિયમનકારી નિયમનો સીઈઆરસી નિયમનો, ૨૦૧૦ હતા. એટલે રાજ્ય આયોગને કરારની વિરુદ્ધમાં દર નક્કી કરવાનો કોઈ અધિકાર નહોતો. વધુમાં વકીલે દલીલ કરી હતી કે, કેન્દ્રીય આયોગે પોતે જ બીજા સુધારા દ્વારા સ્પષ્ટતા કરી છે કે, તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૩ અગાઉ થયેલા પીપીએનાં સંબંધમાં બંને પક્ષકારો વચ્ચે પરસ્પર સંમતિ ધરાવતાં દર પીપીએ નાં સંપૂર્ણ સમયગાળા (એટલે કે ૨૫ વર્ષ) માટે માન્ય રહેશે અને રાજ્ય આયોગ દ્વારા એને બદલી કે ફરી નક્કી કરી શકાશે નહીં. વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, જો કરાર પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે અપીલકર્તાઓ વાર્ષિક ધોરણે એપીપીસી વિશે જાણતા હોત, તો તેમણે REC પદ્ધતિ અપનાવી ન હોત, પરંતુ તેના બદલે તેમણે એક અલગ પદ્ધતિ અપનાવી હોત, જેમાં કિંમતો નક્કી કરવામાં આવી હોત અને અપીલકર્તાઓને આરપીઓ લાભ પણ મળી શકતો હોત.

૧૫. ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વિરુદ્ધ સોલર સેમી કંડક્ટર પાવર લિમિટેડ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ¹⁷ ના કેસમાં આ કોર્ટના ચુકાદા પર આધાર રાખી દલીલ કરવામાં આવેલ હતી કે જો રાજ્ય પંચ પક્ષો વચ્ચે ફરીથી ટેરિફ ફરી નક્કી કરે, તો વ્યથિત પક્ષને કથિત સમજૂતી ચાલુ રાખવા અથવા આ રીતે વધેલા ટેરિફ પર નવો કરાર કરવા માટે ફરજ પાડી શકાશે નહીં.

૧૬. અપીલકર્તાઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય પંચને પી.પી.એ. ફરી ચલાવવા માટે કોઈ અધિકારક્ષેત્ર નહોતું. કારણ કે, તે કેન્દ્રીય પંચ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા અને તેના વિશિષ્ટ અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવતા આર.ઈ.સી. નિયમો ૨૦૧૦ ના સંદર્ભમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, જો અપીલકર્તાઓ ઓછા ટેરિફ પર વીજળી ઉપલબ્ધ કરવા માટે વાટાઘાટો ન કરી શકે અથવા ઓછા ટેરિફ પર વીજળી ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ઊંચા ટેરિફ પર વીજળી ખરીદવા સંમત થાય તો તેઓ તેમના ગ્રાહકો પ્રત્યે તેમની ફરજમાં નિષ્ફળ જશે. આવી સ્થિતિમાં વીજળીની ખરીદીનો ઊંચો ખર્ચ છેવટે ગ્રાહકો ઉપર લાદવામાં આવશે, જે કાયદા અંતર્ગત જાહેર હિતની વિરુદ્ધ હશે.

૧૭. વિ. પરિષ્ઠ વકીલશ્રી એ વધુ દલીલ કરી હતી કે, હાલના કેસમાં 'એપીપીસી' ¹⁸ [ફૂટનોટ ૧૮ –] ની વ્યાખ્યા પર ભરોસો મૂકી શકાય નહિ અને

17 (૨૦૧૭) ૧૪ એસસીઆર ૧૧૫

18 પીપીએની કલમ ૧.૧ તરીકે એપીપીસીને નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે:

"સરેરાશ પાવર પર્યેઝ કોસ્ટ" એટલે વેઈટેડ એવરેજ પૂલ્ડ પ્રાઇસ, જે પર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન

પ્રશ્ન હેઠળના 'પીપીએ' માં ટેરિફ અંગેની જોગવાઈ કરેલ છે. પરિણામે, આ પ્રકારનાં ટેરિફ પર સંમત થવા માટે પક્ષો માટે કોઈ કાયદો કે નિયમનમાં કોઈ પ્રતિબંધ નહોતો અને હકીકતમાં, REC નિયમો ૨૦૧૦ માં એ જ સ્વીકાર્યું હતું કે, પીપીએ 'પુલ્ડ પરચેઝ કોસ્ટ' થી વધે નહિ તે પર થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે, ગ્રાહકો અથવા લાઈસન્સધારકોને આ પ્રકારની વીજળીના વેચાણ માટે 'પારસ્પરિક સંમત કિંમત' નો સંદર્ભ લેવામાં આવ્યો છે અને એટલે 'પારસ્પરિક સંમત કિંમત' નો સંદર્ભ આપવાનો અર્થ એ પણ થઈ શકે છે કે કિંમત પણ એક નિશ્ચિત કિંમત હોઈ શકે છે અને તેનો અર્થ એ નથી કે દર વર્ષે તે ડાયનેમિક અને બદલાતી રહે.

૧૮. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, એપીટીઈએલ દ્વારા કરવામાં આવેલ અર્થઘટન એ નિયમમાં કોઈ સ્પષ્ટ જોગવાઈ પર અથવા જરૂરી સુચીતાર્થમાંથી ઊભી થતી કોઈ પણ બાબત પર આધારિત નથી. જ્યાં સુધી અગાઉના સમયગાળા માટે વિશેષ રીતે કાર્યરત ન હોય ત્યાં સુધી નિયમોમાં ફેરફારને પાછળની અસરથી લાગુ ન કરી શકાય. એટલે [૨૦૧૩માં] સુધારા અગાઉ થયેલા કરારોને સુધારેલી જોગવાઈઓ દ્વારા સંચાલિત કરી શકાશે નહીં. આવું કરવું માત્ર સુધારેલા નિયમોની સ્પષ્ટ શરતોથી વિપરીત જ નહીં, પરંતુ પીપીએની એ શરતોથી પણ વિપરીત હશે, જે નિયમોમાં આ પ્રકારનાં ફેરફારો માટે વ્યવસ્થા કે જોગવાઈ કરેલ નથી.

લાયસન્સીવીજળીની ખરીદી, જેમાં વીજળીના તમામ સપ્લાયર્સ પાસેથી અગાઉના વર્ષમાં સ્વ-ઉત્પાદનનો ખર્ચ, જો કોઈ હોય તો, લાંબા ગાળાની અને ટૂંકા ગાળાની ખરીદીનો સમાવેશ થાય છે, જેમા રિન્યુએબલ એનર્જી સ્ત્રોતો નો સમાવેશ થતો નથી.વધુમાં, આ સમજૂતી માટે, સમજૂતીની અવધિ માટે વીજળીની સરેરાશ ખરીદી અનુચ્છેદ ૫.૨ મુજબ થશે.

૧૯. અપીલકર્તાઓએ વધુમાં વિનંતી કરી હતી કે ૨૯.૦૩.૨૦૧૨ ના રોજ પ્રતિવાદીઓએ જાણીજોઈને પીપીએ દાખલ કર્યું હતું, જે રાજ્ય પંચના ૦૮.૦૨.૨૦૧૨ ના રોજ ટેરિફ ઓર્ડર અગાઉનું હતું. પીપીએ પર સામાવાળાઓએ ૧૧.૦૭.૨૦૧૩ અગાઉ હસ્તાક્ષર કર્યા હતા (જ્યારે REC ના નિયમનોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો), જે સ્વૈચ્છીક અને કોઈપણ જાતના જોડાણ વગર કરેલ હતું. પીપીએની શરતો બંધનકર્તા અને અમલીકરણક્ષમ હતી, જે બીજા સુધારાથી અસરગ્રસ્ત નહોતી, કે જે ભવિષ્યમાં લાગુ થશે. વિ.વકીલે શ્રી એ આ સંબંધમાં પ્રકાશિત નિવેદનમાં સીઈઆરસી દ્વારા સ્પષ્ટતા પર આધાર રાખ્યો હતો.¹⁹

૨૦. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે જળવાયુ પરિવર્તન પર રાષ્ટ્રીય કાર્ય યોજના અને કેન્દ્રીય ઊર્જા મંત્રાલયનો તારીખ ૨૮-૦૧-૨૦૧૬ નો ઠરાવ અને ટેરિફ પોલિસી એ ઊર્જાનાં પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોનાં સહ-ઉત્પાદનની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે, જેથી તે વધારે પ્રમાણમાં પહોંચી શકે. આ નીતિનો ઉદ્દેશ રોકાણમાં વધારો કરવાનો અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનું ઉત્પાદન કરતા વ્યવહારિક એકમોની સ્થાપના સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

19 તારીખ ૧૦.૦૭.૨૦૧૩ ના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, “કેટલાક હિતધારકોએ એ બાબતની સ્પષ્ટતા કરવાનું સૂચન કર્યું છે કે, એપીપીસી કરતા ઓછા ભાવે હાથ ધરવામાં આવેલા પીપીએ REC મિકેનિઝમ હેઠળ અયોગ્ય ગણાશે કે નહીં. એવું માનવામાં આવે છે કે, વીજળીના ઘટકો માટે ટેરિફ એપીપીસી કરતા ઓછો કે વધારે હોવાથી આરઈ જનરેટરને નુકશાન કે નફાને ટાળી શકાય તેમ છે. પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, તેનો આશય એ પ્રોજેક્ટ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નથી, જેમણે એપીપીસી કરતા ઓછા ટેરિફ પર પીપીએ અમલમાં કરેલ છે.”

૨૧. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, પી.પી.એ. એ બંને પક્ષો વચ્ચે મુક્ત રીતે થયેલા વ્યવસાયિક વ્યવહારો છે. અપીલકર્તાઓ અને પ્રથમ પ્રતિવાદીઓ ન તો પીપીએ કરવા માટે અને ન તો કોઈ ચોક્કસ શરતો સાથે સંમત થવા બાધ્ય હતા. જો શરતો સ્વીકાર્ય ન હોય તો બંને પક્ષોને આ વ્યવહારને નકારી કાઢવાની અને REC નિયમો ૨૦૧૦ અંતર્ગત ઉપલબ્ધ અન્ય વિકલ્પો દ્વારા વીજળી વેચવાની કે ખરીદવાની સ્વતંત્રતા હતી. વધુમાં, પીપીએ પર હસ્તાક્ષર કરતા સમયે અને ત્યારબાદ, ડિસેમ્બર, ૨૦૧૩ માં રાજ્ય પંચ સમક્ષ અરજી દાખલ કરવામાં આવી ત્યાં સુધી (એટલે કે પીપીએના અમલીકરણ પછી દોઢ વર્ષથી વધુ સમય સુધી), પ્રથમ પ્રતિવાદીએ પીપીએની શરતો અને નિયમો સાથે સંમત થવા કથિત રીતે જબરદસ્તી કરવામાં આવતાં કે દબાણ હેઠળ મૂકવામાં આવતાં હોવાનો કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો ન હતો. પીપીએની શરતો REC નિયમો ૨૦૧૦ અંતર્ગત સઘળી જોગવાઈઓને પાલનકર્તા હતી, કારણ કે તે નિયમો માં કિંમત 'એકત્રિત વિજળિ ખરીદી ખર્ચ' કરતા વધુ ન હોવાના નિયંત્રણો રાખેલ હતા. અપીલકર્તા અને પ્રતિવાદી નં. ૧ વચ્ચે નક્કી થયેલી કિંમત યુનિટ દીઠ રૂ. ૨.૬૪/- અથવા પછીના વર્ષનો 'એકત્રિત વિજળિ ખરીદી ખર્ચ', બેમાંથી જે ઓછો હોય તે હતી.

૨૨. અપીલકર્તાઓએ દલીલ કરેલ છે કે, તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૩ સુધી ડબલ્યુપીડી/પ્રતિવાદીઓમાંથી કોઈએ પણ પીપીએના સંપૂર્ણ સમયગાળા દરમિયાન રૂ.૨.૬૪/કેડબલ્યુએચ ના ટેરિફ પર કોઈ મુદ્દો ઉઠાવ્યો નહોતો. પરંતુ, તારીખ ૧૦.૧૨.૨૦૧૩ કે જ્યારે પહેલા બે સામાવાળા દ્વારા અરજી

નં.૧૩૬૩/૨૦૧૩ સ્ટેટ કમીશન સમક્ષ દાખલ કરેલ કે જેમાં દાવો કરવામાં આવેલ કે ટેરિફ એ નિશ્ચિત કિંમત રૂ.૨.૬૪/કેડબલ્યુએચ કરતા વર્ષ દર વર્ષ ની એપીપીસી કોસ્ટ હોવી જોઈએ. આ સી.ઈ.આર.સી. ના બીજા સુધારા લાગુ કરવાના નિર્ણયની વિરુદ્ધ હતુ, કે જે સંભવિત રીતે ૧૧.૦૭.૨૦૧૩ કે ત્યારબાદ ના પીપીએ બાબતનુ હતુ. રાજ્ય આયોગે પોતાના આદેશ (તા. ૦૧.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ) દ્વારા પ્રતિવાદીની અરજીને મંજૂર કરી હતી અને વધુમાં નિર્દેશો આપ્યા હતા કે આ આદેશ જેનરિક સ્વરૂપનો છે અને સમાન પ્રકારના તમામ ડબલ્યુપીડી પર લાગુ પડે છે, જેની પુષ્ટિ પ્રથમ વાદગ્રસ્ત આદેશ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અપીલકર્તાઓએ દલીલ કરી હતી કે, પીપીએ માટે REC વ્યવસ્થા અપનાવવા માટેના ગવર્નિંગ રેગ્યુલેશન્સ એ REC રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૦ છે અને રાજ્ય પંચ તેનાથી વિપરીત ટેરિફ પર નિર્ણય ન લઈ શકે. જ્યારે કેન્દ્રીય પંચે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, ૧૧.૦૭.૨૦૧૩ ની પહેલા કરવામાં આવેલા પીપીએ માટે પરસ્પર સંમત ટેરિફ પીપીએ (૨૫ વર્ષ) ના સંપૂર્ણ સમયગાળા માટે માન્ય છે, ત્યારે ડબલ્યુપીડી/પ્રતિવાદીઓના ઇશારે નવા ટેરિફને બદલવામાં રાજ્ય પંચ અને એપીટીઈએલ ભૂલ કરી ગયા હતા. અહીં એ બાબત પર ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે કે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અધિસૂચિત વિદ્યુત નિયમો, ૨૦૦૫ નો નિયમ-૮ ²⁰ [કુટનોટ - ૨૦.] બાધ્યકારી છે અને ખાસ કરીને એવી

20 નિયમ ૮ નીચે મુજબ છે:

"૮.કલમ ૭૯ હેઠળ ઉત્પાદક કંપનીઓની ટેરિફ.કાયદાની કલમ ૭૯ની પેટાકલમ (૧) ની જોગવાઈ (ક) અથવા (ખ) હેઠળ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ માટે કેન્દ્રીય પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા ટેરિફ કાયદાની કલમ ૮૬ ની પેટાકલમ (૧) ની જોગવાઈઓ (ક) અથવા (ખ) હેઠળ કામગીરી કરતી વખતે રાજ્ય પંચ દ્વારા પુનઃનિર્ધારણને આધિન રહેશે નહીં અને ઉપરોક્ત રાજ્ય પંચ નક્કી કરી શકે છે કે, રાજ્યમાં વિતરણ લાઈસન્સે આવી ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ સાથે કેન્દ્રીય પંચ દ્વારા નિર્ધારિત ટેરિફના આધારે વીજળી ખરીદીની સમજૂતી કરવી કે ખરીદીની પ્રક્રિયા કરવી.

જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, કેન્દ્રીય પંચ (સીઈઆરસી) દ્વારા નિર્ધારિત ટેરિફ જીઈઆરસી/રાજ્ય પંચ દ્વારા પુનઃનિર્ધારણને આધિન રહેશે નહીં.

૨૩. વિ. વરિષ્ઠ વકીલ શ્રી એ દલીલ કરી હતી કે, જો પીપીએ પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે, ડબલ્યુપીડી-સામાવાળાએ વર્ષ દર વર્ષ આધારે એપીપીસીમાં ટેરિફ માંગ્યું હોત, તો અપીલકર્તાઓએ REC મિકેનિઝમ રૂટ હેઠળ પીપીએમાં પ્રવેશ ન કર્યો હોત અને માત્ર વૈકલ્પિક માર્ગ અપનાવ્યો હોત, જ્યાં કિંમત નક્કી કરવામાં આવી હતી અને વધુમાં, અપીલકર્તાઓ આરપીઓ લાભોના હકદાર હોત. એ બાબત પણ સ્પષ્ટ છે કે, અપીલકર્તાઓએ REC વ્યવસ્થા અંતર્ગત વીજળીની ખરીદી માટે બીજા સુધારા પછી કોઈપણ પી.પી.એ. પર હસ્તાક્ષર કર્યા નથી. અપીલકર્તાઓએ વિનંતી કરી હતી કે, આક્ષેપિત ઓર્ડર ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વિ સોલર સેમી-કંડક્ટર પાવર કંપની (પ્રાઇવેટ) લિમિટેડ (ઉપર મુજબ) માં આ કોર્ટના નિર્ણયથી વિપરીત છે, કે જેમાં ઠરાવેલ છે કે જો રાજ્ય કમીશન ફરીથી ટેરીફ નક્કી કરે, તો અપીલકર્તા ને પી.પી.એ ચાલુ રાખવા કે આ નવા પ્રમાણે ના ટેરીફ મુજબ ના કોન્ટ્રાક્ટ કરવા માટે આગ્રહ ન કરી શકે. વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે ડબલ્યુપીડી દ્વારા પીપીએનો કાયદેસર અમલ કર્યા પછી, ટેરિફમાં વધારો કરવા કે અન્ય કોઈ પણ શરતો માટે પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થા હેઠળ પીપીએમાં સમાવિષ્ટ ટેરિફ નિયમો અને શરતોમાં સુધારો કરી શકાશે નહીં: વકીલે ઉપર મુજબની તકરારના સમર્થનમાં ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન ઓફ આંધ્ર-પ્રદેશ લિમિટેડ વિરુદ્ધ સાઈ રિન્યુએબલ પાવર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (હવે પછી ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન ઓફ

આંધ્ર પ્રદેશ લિમિટેડ)²¹ અને ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વિરુદ્ધ ઇએમસીઓ લિમિટેડ (હવે પછી ઇએમસીઓ લિમિટેડ)²² અને ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વિરુદ્ધ એસીએમઈ સોલર ટેકનોલોજીસ (ગુજરાત) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય²³ નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

૨૪. શ્રી સુંદરમે અપીલકર્તાઓના પક્ષે દલીલ કરી હતી કે ડબલ્યુપીડી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી દબાણ અથવા જબરદસ્તી અથવા અસમાન સોદાબાજી વગેરેની દલીલ નીચેના કારણોસર સ્પષ્ટ રીતે ખોટી છે: (ક) રાજ્ય પંચ સમક્ષ પ્રથમ બે સામાવાળાઓ દ્વારા જ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, એટલે તે તમામ ડબલ્યુપીડી સામે કથિત બળજબરીનો આરોપ લગાવવાનો આધાર ન હોઈ શકે; (બ) ઉપરોક્ત બે પ્રતિવાદીઓ દ્વારા કરાયેલા આક્ષેપો અસ્પષ્ટ અને બિનસત્તાવાર હતા, અને ડિસેમ્બર-૨૦૧૩ સુધી, એટલે કે, સુધારેલા સીઈઆરસી નિયમો પછી આવી કોઈ પ્લી કરવામાં આવી ન હોવાના કારણે; અને (ક) જેમ કે આ કોર્ટ દ્વારા ઠરાવવામાં આવેલ છે કે તેવી જબરદસ્તીની અરજી ખાસ કરીને પ્લીડ અને સાબિત કરવાની હતી. આ સંબંધમાં ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન ઓફ આંધ્રપ્રદેશ લિમિટેડ (ઉપર મુજબ) ના કેસ પર આધાર રાખવામાં આવ્યો હતો.

૨૫. વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે પીપીએમાં કોઈ પણ શરત સામેલ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે રાજ્ય કે કેન્દ્રીય આયોગનું કોઈ નિયમન

21(૨૦૧૦) ૮ એસસીઆર ૬૩૬

22(૨૦૧૬) ૧ એસસીઆર ૮૫૭

23(૨૦૧૭) ૧૬ એસસીસી ૪૮૮

નથી, જે બંને પક્ષોને REC વ્યવસ્થાતંત્રમાંથી પ્રેક્ષરન્શિયલ ટેરિફ મિકેનિસમ તરફ વાળવાનો વિકલ્પ આપે છે. આક્ષેપિત આદેશમાં એક પક્ષને કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરવાની સત્તા આપતી જોગવાઈઓ પર અપીલકર્તાઓ દ્વારા ઉલ્લેખિત ચુકાદાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા નહોતા. આ સંબંધમાં સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વિ. હાર્ટફોર્ડ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ ²⁴ અને મહારાણી શાંતિદેવી પી ગાયકવાડ ²⁵ [ફુટનોટ – ૨૫: –] ના ચુકાદા પર આધાર રાખવામાં આવેલ છે.

સામાવાળાની રજૂઆતો

૨૬. શ્રી શ્યામ દિવાન અને શ્રી ધ્રુવ મહેતા, વરિષ્ઠ વકીલો પ્રથમ બે સામાવાળાઓ તરફથી હાજર થયેલા એ વિનંતી કરેલ હતી કે, વર્તમાન કેસમાં રાજ્ય પંચની હકૂમત છે. પીપીએ (કલમ ૧.૧) ની વ્યાખ્યાત્મક જોગવાઈ પર મૂકવામાં આવી હતી કે જેમાં આયોગનો અર્થ ‘રાજ્ય આયોગ’ થાય. એવી વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે, વર્તમાન નિયમનકારી માળખાની દ્રષ્ટિએ (જે યોગ્ય પંચ દ્વારા નિયમનકારી દેખરેખ પ્રદાન કરે છે), ઉત્પાદન કંપનીઓ અને વિતરણ લાઈસન્સધારકો દ્વારા કરવામાં આવેલા પીપીએને યોગ્ય પંચ દ્વારા મંજૂરી મેળવવાની જરૂર છે. પ્રથમ, કાયદાની કલમ ૮૬ (૧) (બ) ખાસ કરીને રાજ્ય પંચને વીજળીની ખરીદી અને વિતરણ લાઈસન્સધારકોની ખરીદીની પ્રક્રિયાનું નિયમન કરવાની સત્તા આપે છે, જેમાં ઉત્પાદન કંપનીઓ પાસેથી કઈ કિંમતે વીજળી ખરીદવામાં આવશે તેની કિંમત સામેલ છે. આ જોગવાઈ રાજ્ય

24 એઆઈઆર ૧૯૬૫ એસ.સી ૧૨૮૮

25 ૨૦૦૧(૫) એસ.સી.સી. ૧૦૧

પંચને પીપીએની શરતોમાં સુધારો કરવા, તેમાં ફેરફાર કરવા અથવા તેને બદલવાની સત્તા આપે છે, જેથી નિયમનકારી માળખા અનુસાર તેનું પાલન સુનિશ્ચિત થઈ શકે. બીજું, રાજ્ય પંચ દ્વારા સૂચિત મલ્ટી ચર ટેરિફ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૧ (હવે પછી જી.ઈ.આર.સી. (મલ્ટી ચર ટેરિફ) રેગ્યુલેશન્સ) હેઠળ, પી.પી.એને અસરકારક અને અમલીકરણક્ષમ ગણવા માટે ફરજિયાત મંજૂરી આપવી પડશે. વિદ્વાન વકીલ ની રજૂઆત કે 'પી.પી.એની અગાઉ ફાઇલિંગ અને મંજૂરી જરૂરી છે, કે જે આ કિસ્સામાં હાથ ધરવામાં આવી ન હતી, જે તેની કાનૂની અસરકારકતાને નબળી પાડે છે' તેના સમર્થનમાં મહારાષ્ટ્ર ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (મલ્ટી ચર ટેરિફ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૮ (રેગ્યુલેશન્સ ૨૧), દિલ્લી ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન કોમ્પ્રિહેન્સિવ (કંડક્ટ ઓફ બિઝનેસ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૦૧ (રેગ્યુલેશન્સ ૪૫) અને આંધ્રપ્રદેશ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇસન્સ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૩ (રેગ્યુલેશન્સ ૩૬) ની જોગવાઈઓ પર આધાર રાખેલ છે.

૨૭. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, REC મિકેનિઝમ હેઠળ 'સંકલિત વીજળીની ખરીદીનો ખર્ચ' અગાઉના નાણાકીય વર્ષનો એપીપીસી હોવો જોઈએ, જેમાં નિયમિત ધોરણે સુધારો/વધારો થવો જોઈએ. જ્યારે સંકલિત ખરીદીનો ખર્ચ વધે છે, ત્યારે REC ની ફ્લોર પ્રાઈસ ઘટશે, કારણ કે ફ્લોર પ્રાઈસ અને REC ની ફોરબીયરેન્સ પ્રાઈસ દરેક નિયંત્રણ સમયગાળાના અંતે વધઘટને આધિન હોય છે. આમ, આર.ઈ.સી. મિકેનિઝમ હેઠળ પવન ઊર્જા પ્રોજેક્ટ્સ ત્યારે જ વ્યવહારિક બનશે જ્યારે આર.ઈ.સી.ની કિંમતોમાં ઘટાડાની

ભરપાઈ કરવા માટે પાવર ઘટકમાંથી આવક વધશે. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, જો એ.પી.પી.સી.ની ગણતરી આર.ઈ.સી. પ્રાઈસ બેન્ડના નિર્ધારણ માટે સી.ઈ.આર.સી. દ્વારા લેવામાં આવેલી રકમ કરતાં ઓછી હશે, તો આર.ઈ.સી. મિકેનિઝમ હેઠળ આર.ઈ. ઉત્પાદકને માટે વ્યવહારિકતામાં તફાવત સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે, ખાસ કરીને એવા કિસ્સાઓમાં જ્યાં પાવર એક્સચેન્જમાં ભાવ ફ્લોર પ્રાઈસની નજીક હોય.

૨૮. વધુમાં એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, REC નિયમોના બીજા સુધારામાં “વધુમાં વધુ ન હોય તેવી કિંમતે પૂલ્ડ કોસ્ટ” શબ્દને બદલવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ એ થયો કે, વીજળીની ખરીદીનો ખર્ચ, વીજળીની ખરીદીના ખર્ચથી ઓછો કે વધારે ન હોઈ શકે. વકીલ શ્રી એ બીજા સુધારાના સંબંધમાં કેન્દ્રીય પંચ દ્વારા ૧૦.૦૭.૨૦૧૩ ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા નિવેદનો પર આધાર રાખેલ, જેમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે REC કોન્ટ્રાક્ટ્સને નિશ્ચિત કિંમત કોન્ટ્રાક્ટ ન કહી શકાય, કારણ કે પ્રાઈસ બેન્ડ (ફ્લોર પ્રાઈસ/ફ્લોરબીયરેન્સ પ્રાઈસ) સમયાંતરે સુધારાને આધિન હોઈ તે REC પ્રોજેક્ટ્સની વ્યવહારિકતાને અસર કરશે. ઉપરોક્ત નિવેદનનો સંગત સાર નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે:

“૪.૩ વિશ્લેષણ અને નિર્ણય કેટલાંક હિતધારકોએ એ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવાનું સૂચન કર્યું છે કે, એપીપીસી કરતા ઓછા ભાવે હાથ ધરવામાં આવેલા પીપીએ REC મિકેનિઝમ હેઠળ અયોગ્ય ગણાશે કે નહીં. એવું માનવામાં આવે છે કે, વીજળીના ઘટકો માટે ટેરિફ એપીપીસી કરતા ઓછો કે વધારે હોવાથી આરઈ જનરેટરને નુકશાન કે નફાને ટાળી શકાય તેમ છે. પંચે સ્પષ્ટતા કરી

છે કે, જે પ્રોજેક્ટો પીપીએને એપીપીસીની સરખામણીએ નીચા દરે અમલમાં મૂક્યા છે, તેમને પ્રતિબંધિત કરવાનો ઇરાદો નથી અને આ સુધારો ભવિષ્યલક્ષી રીતે લાગુ પડશે અને એવામાં એપીપીસીથી નીચા દરે પહેલેથી અમલમાં મૂકાયેલા પીપીએને અસર નહીં થાય. પ્રાપ્ત થયેલા સૂચન અંગે પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, વીજળીના ઘટકનો પીપીએ નિયત કિંમત અને લાંબા ગાળાનો કરાર (વધારો કર્યા વગર) હોવો જોઈએ, કારણ કે પંચે તેની પદ્ધતિમાં REC પ્રાઈસ બેન્ડ નક્કી કરતી વખતે નિશ્ચિત કિંમત સ્વીકારી લીધી છે. તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે પ્રાઈસ બેન્ડ સમયાંતરે સુધારણાને આધિન છે; તેથી વધારો કર્યા વિના નિશ્ચિત એપીપીસી અથવા લાંબા ગાળાના કરારથી આરંભ પ્રોજેક્ટ્સની સધ્ધરતાને અસર થઈ શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં પ્રસ્તાવિત સુધારામાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, એપીપીસી યોગ્ય પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.”

૨૯. એસોસિએશન તરફથી રજૂ થયેલા વકીલ શ્રીએ રજૂઆત કરી હતી કે, નિયમનકારી માળખાની દ્રષ્ટિએ, ઉત્પાદક કંપનીઓ અને વિતરણ લાઈસન્સધારકો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા પી.પી.એ.ને યોગ્ય કમિશન દ્વારા મંજૂરી આપવી પડશે; અને પ્રશ્ન હેઠળના પી.પી.એ.ને રાજ્ય કમિશન દ્વારા ક્યારેય મંજૂરી આપવામાં આવી નથી કે અપીલકર્તાઓએ આવી મંજૂરી માટે રાજ્ય પંચનો સંપર્ક કર્યો નથી. વધુમાં એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, ફ્લોર પ્રાઈસ અને ફ્લોરબીયરન્સની કિંમત વિવિધ સિદ્ધાંતો દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે, જેમાં અન્ય બાબતોની સાથે-સાથે રાજ્યોમાં એપીપીસીમાં થતા ફેરફારો પણ સામેલ છે (જેમાં વાર્ષિક ધોરણે સુધારો કરવામાં આવે છે).

એટલે એપીપીસી સ્થિર કન્સેપ્ટ ન હોઈ શકે, અન્યથા ફ્લોર પ્રાઈસ અથવા ફોરબીયન્સ પ્રાઈસમાં તફાવત ઉત્પાદકને ઓછી વસુલાત તરફ દોરી જશે.

૩૦. વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, REC ની અંકિલ કિંમત સાથે એપીપીસી, વીજળીના પુરવઠાના ટેરિફ નક્કી કરે છે અને તેને મંજૂરી આપવામાં આવે છે. એટલે કે એપીપીસી અને REC પ્રાઈસીંગ એ એક જ સંપૂર્ણ કિંમતના બે ભાગ છે, જે એકંદર ટેરિફ બનાવે છે, જે REC મિકેનિઝમ હેઠળ નોંધાયેલી ઉત્પાદક કંપની મેળવવા માટે હકદાર છે. REC ભાવોની સાથે એ.પી.પી.સી. એ પી.પી.એ. માં ટેરિફ કલમના ભાગ રૂપે સમાવિષ્ટ કરવાનો હેતુ હતો. જો તેમાંથી કોઈ એક ઘટકને બાંધવામાં આવે અથવા કૃત્રિમ રીતે તેની ટોચમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવે અને તે પણ રાજ્ય પંચની મંજૂરી વિના, તો તે પેદા કરતી કંપનીને નુકસાન પહોંચાડવા માટે REC તંત્ર અનિયમિત રીતે લાગુ થવા તરફ દોરી જશે, જે આરઈ ઉત્પાદનની ઓછી વસુલાત અને અવ્યવહારિકતા તરફ દોરી જશે.

૩૧. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, REC નિયમો ૨૦૧૦ ના નિયમન ૯ (૨) માં, ફ્લોર પ્રાઈસ (લઘુતમ કિંમત) અને ફોરબીયરેન્સ પ્રાઈસ (મહત્તમ કિંમત) નક્કી કરવાની જોગવાઈ છે, જેની અંદર REC નું પાવર એક્સચેન્જમાં વેચાણ થઈ શકે છે. સી.ઈ.આર.સી. દ્વારા આખા દેશ માટે ફ્લોર પ્રાઈસ અને ફોરબીયરેન્સ નક્કી કરવામાં આવશે, જે અન્ય બાબતોની સાથે સાથે રાજ્યોમાં એ.પી.પી.સી.માં વિવિધ સિદ્ધાંતો દ્વારા માર્ગદર્શિત છે, જેમાં વાર્ષિક

ધોરણે સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. એટલે જો એપીપીસીને સ્થિર રાખવામાં આવે, તો ફ્લોર પ્રાઈસ/ફોરબીયરેંસ કિંમતમાં તફાવત ને ઓછી વસુલાત તરફ દોરી જશે.

૩૨. આર.ઈ.સી. વ્યવસ્થા અંતર્ગત ધ્યાનમાં લેવાતી એ.પી.પી.સી. ક્રિયાશીલ હોવી જોઈએ અને તેમાં નિયમિત ધોરણે સુધારો થવો જોઈએ. જ્યારે એ.પી.પી.સી.માં વધારો થાય છે, ત્યારે આર.ઈ.સી.ની ફ્લોર પ્રાઈસ ઘટે છે અને એથી વિપરીત જ્યારે એ.પી.પી.સી.માં ઘટાડો થાય છે, ત્યારે આર.ઈ.સી.ની ફ્લોર પ્રાઈસ વધે છે અને તે દર વર્ષે બદલાય છે. આર.ઈ.સી. કિંમત અને એ.પી.પી.સી. સાથે વીજળીના પુરવઠાના દર નક્કી અને મંજૂર કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, એ.પી.પી.સી. અને આર.ઈ.સી. પ્રાઈસિંગ એક જ સંપૂર્ણ કિંમતના બે ભાગ છે, જે એકંદર દર ની રચના કરે છે, જે મેળવવા માટે આર.ઈ.સી. મિકેનિઝમ હેઠળ નોંધાયેલી ઉત્પાદક કંપની હકદાર છે. પી.પી.એ.માં ટેરિફ ક્લોઝ ભાગરૂપે આર.ઈ.સી. પ્રાઈસિંગ સાથે એ.પી.પી.સી.ને સામેલ કરવાનો ઉદ્દેશ હતો. જો બેમાંથી કોઈ એક ઘટકને કૃત્રિમ રીતે મર્યાદિત અથવા કેપ કરવામાં આવે અને તે પણ જી.ઈ.આર.સી.ની મંજૂરી વગર, તો તે આર.ઈ.સી. મિકેનિઝમના અનિયમિત અમલ તરફ દોરી જશે જે ઉત્પાદક કંપનીને બુકસાન પહોંચાડશે અને આર.ઈ. જનરેટરની અંડર-રિકવરી અને અવ્યવહારિકતા તરફ દોરી જશે.

૩૩. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, પી.પી.એ.ની અંદરના દર મૂળભૂત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, જેમાં લાંબા ગાળાની નિર્ધારિત કિંમત/દર નો વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેથી તે ગેરકાયદેસર છે અને તેને નિયમો સાથે સંરેખિત કરવું જરૂરી છે. એ.પી.ટી.ઇ.એલ. દ્વારા દર ને યોગ્ય રીતે નિયમન સાથે સંરેખિત કરવામાં આવી છે. આ નિયમનને પડકારવામાં આવ્યો નથી અને તેમાં કાયદાનું બળ છે તથા તેમાં પી.પી.એ.ને નિયમો સાથે સંરેખિત કરવાની જોગવાઈ છે. અહિં પી.ટી.સી. ઇન્ડિયા લિમિટેડ વી. સી.ઇ. આર.સી. (હવે પછી પી.ટી.સી. ઇન્ડિયા) ²⁶ ઉપર આધાર રાખવામાં આવ્યો છે.

૩૪. ત્રીજા સામાવાળાના વકીલે દલીલ કરી હતી કે, ઉત્પાદક કંપની અને વિતરણ લાઇસન્સીની વચ્ચે પી.પી.એ.માં એવો કોઈ દર ન હોઈ શકે, જે સી.ઇ.આર.સી. નિયમો અને રાજ્ય આયોગ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા દરના આદેશોને અનુરૂપ ન હોય. વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, જ્યાં પક્ષો વચ્ચે સોદાબાજીની અસમાન શક્તિ હોય ત્યાં કોર્ટ કરારનો અમલ કરાવી શકે નહીં. વધુમાં એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, રાજ્ય આયોગે યોગ્ય રીતે નોંધ્યું છે કે, પક્ષો દ્વારા ૨૫ વર્ષના સમયગાળા માટે પ્રતિ યુનિટ રૂ.૬૪ રૂપિયાનો નિર્ધારિત દર માત્ર અધિનિયમની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન નથી કરતું પરંતુ અધિનિયમની કલમ ૩ અંતર્ગત અધિસૂચિત રાષ્ટ્રીય વીજળી નીતિ અને દર નીતિનું, જે પ્રેક્ષરનિશયલ પ્રાઇસિંગ દ્વારા પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનાં સ્ત્રોતોને પ્રોત્સાહન આપે છે, તેનું પણ ઉલ્લંઘન કરે છે.

૩૫. વિશ વિન્ડના વકીલે એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે, તે પી.પી.એ. ની આકરી શરતો દ્વારા બાધી શકાય તેમ નથી, કારણ કે, તે રાજ્ય આયોગ દ્વારા ક્યારેય મંજૂર કરવામાં આવી ન હતી અને તેથી તે અધિનિયમ હેઠળ અધિસૂચિત કરવામાં આવેલ કાયદાકીય પ્રક્રિયા સાથે સુસંગત નથી. વિદ્વાન વકીલે એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે, હાલની કાર્યવાહી એ એવો કિસ્સો નથી કે, જ્યાં રાજ્ય આયોગ દ્વારા કરાર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હોય, પરંતુ એવો કિસ્સો છે, જ્યાં અધિનિયમ દ્વારા આપવામાં આવેલ નિયમનકારી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને કરારનું સંબંધિત નિયમનકારી વ્યવસ્થા સાથે સંકલન કરવામાં આવ્યું હોય. ગુજરાત ઉર્જાની એવી દલીલ કે, રાજ્ય આયોગને પી.પી.એ. ફરી ખોલવાનો કોઈ અધિકાર નથી, તેના જવાબમાં, એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, અધિનિયમની કલમ ૮૬(૧)(ખ) હેઠળ વિતરણ લાઇસન્સ ધારકો પર રાજ્ય આયોગ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા (તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા) પી.પી.એ. મેળવવાની જવાબદારી મૂકવામાં આવી છે અને વર્તમાન કિસ્સામાં, રાજ્ય આયોગને પી.પી.એ. કાયદા અનુસંધાનમાં આવા કાયદાનું નિયમન કરવાની તક ક્યારેય નથી મળી.

૩૬. એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, કાયદાની કલમ ૮૬(૧)(ખ) રાજ્ય આયોગને પી.પી.એ.ની સમજૂતીની શરતોમાં સુધારો, ફેરફાર કે બદલાવ કરવાનો અધિકાર આપે છે, જેથી કાયદા હેઠળ સ્થાપિત નિયમનકારી માળખાને અનુરૂપ પી.પી.એ.ની અનુપાલનની ખાતરી કરી શકાય. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, એ.પી.પી.સી.ની વ્યાખ્યા ધ્યાને લેતાં, તે

સ્પષ્ટ છે કે, લઘુત્તમ કિંમત અને મહત્તમ કિંમત ડાયનામિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે અને એ. પી. પી. સી. લઘુત્તમ કિંમત અને મહત્તમ કિંમત સાથે સંકળાયેલ હોવાથી તેનું વર્ષો-વર્ષ નિર્ધારણ કરવું જોઈએ જેથી ઉત્પાદકોના ગેરેટેડ વળતરને અસર ન થાય.

વિશ્લેષણ અને તારણો.

૩૭. જીવાશ્મ ઇંધણોના સતત ઉપયોગથી ઊભી થયેલી કટોકટી અને પર્યાવરણને થતા ભારે નુકસાનને કારણે દુનિયાભરની સરકારો ઊર્જાનાં વૈકલ્પિક અને પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. વીતેલા દોઢ દાયકામાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાના ઝડપી વિકાસ દ્વારા જોવા મળ્યું છે કે, વિશ્વના ઘણા દેશોમાં સૌર અને પવન ઊર્જા હવે સૌથી સસ્તી ઊર્જા બની છે. એક સમયે પર્યાવરણને અનુકૂળ ઊર્જાનો વિકલ્પ મોંઘો હતો, પણ હવે તે ઊર્જાનું બિલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ રહ્યું છે.

૩૮. આવા સ્ત્રોતોના ઝડપથી બદલાતા અર્થતંત્રને કારણે કેન્દ્ર સરકારને અહેસાસ થયો છે કે સૌર અને અન્ય પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા, ઊર્જાનાં પરિદ્રશ્યમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે, તેની પહોંચ વધારી શકે છે અને ભારતને તેના જળ-વાયુ પરિવર્તનનાં ઉદ્દેશોને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ગ્રીડ ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતા એક અવરોધ છે, જોકે, વિતરણ અને ઓફ-ગ્રીડ સૌરઊર્જાના ઉપાયો ઊર્જાની સુલભતા વધારવા માટે વ્યવહારિક ઉકેલ પ્રદાન કરે છે. મુખ્યત્વે સસ્તી કોલસા આધારિત વીજળી ઉત્પાદન પર નિર્ભર હોવાથી, ઊર્જા પર પરંપરાગત

વિચાર એ રહ્યો છે કે, વીજળીના ઉત્પાદનમાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનો હિસ્સો વધવાથી સ્થાનિક વિતરણ કંપનીઓની નબળી નાણાકીય સ્થિતિને વધુ નુકસાન થશે. વીતેલા વર્ષોમાં ભારતે પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક વ્યાપક નીતિ અને નિયમનકારી માળખાની સ્થાપના કરી છે. ભારતે ૧૯૯૦માં પવન ઊર્જાનો વિકાસ શરૂ કર્યો હતો અને છેલ્લાં થોડાં વર્ષોમાં તેની ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. અમેરિકા અથવા ડેન્માર્ક જેવા પવન ઊર્જાની ક્ષમતા ધરાવતા સ્થાપિત દેશોની સરખામણીમાં ભારત આ ક્ષેત્રમાં વિલંબથી દાખલ થનાર દેશ છે. તેમ છતાં, પવન ઊર્જા માટે તેના સમર્થનના પરિણામે, તેની નીતિઓના માધ્યમથી ભારત વિશ્વમાં ચોથી સૌથી મોટી સ્થાપિત પવન ઊર્જા ક્ષમતા ધરાવતું ઉત્પાદક બન્યું છે, જે ભારતની કુલ સ્થાપિત ઊર્જા ક્ષમતામાં ૧૦ ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ સુધીમાં ભારતમાં પવન ઊર્જાની સ્થાપિત ક્ષમતા ૪૨,૦૧૫ મેગાવોટની હતી.²⁷

૩૯. અધિનિયમની કલમ-૮૬ રાજ્ય આયોગની કામગીરીનું વર્ણન કરે છે. કલમ ૮૬(૧)(ચ) નીચે મુજબ છે.

"કલમ ૮૬(૧): રાજ્ય આયોગ નીચે મુજબના કાર્યો કરશે, એટલે કે:

— — — — —

— — — — —

— — — — —

(ચ) ગ્રિડ સાથે જોડાણ અને કોઈપણ વ્યક્તિને વીજળીનું વેચાણ કરવા માટે યોગ્ય પગલાં પૂરાં પાડીને ઊર્જાનાં પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોમાંથી વીજળીનું સહ-ઉત્પાદન અને ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવું અને વિતરણ

27 વાસ્તવિક પ્રગતી (ઉપલબ્ધિઓ) નવિન અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલય, ભારત સરકાર.
<https://mnre.gov.in/the-ministry/physical-progress>

લાઈસન્સ ધારકના વિસ્તારમાં વીજળીના કુલ વપરાશની ટકાવારી પણ આવા સ્ત્રોતોમાંથી વીજળીની ખરીદી માટે નિર્દિષ્ટ કરવું.

૪૦. રાજ્ય આયોગોએ તેમના અધિકાર ક્ષેત્ર હેઠળ વિતરણ લાઈસન્સ ધારકો માટે નિયમો વિકસાવતી વખતે આ મહત્વપૂર્ણ કલોઝના છેલ્લા ભાગ પર નોંધપાત્ર ભાર મૂક્યો છે. અધિનિયમની કલમ ૩ના સંદર્ભમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી રાષ્ટ્રીય દરની નીતિ નીચે મુજબ છે:

'કલોઝ ૬.૪: સહ-ઉત્પાદન સહિત ઊર્જા ઉત્પાદનનાં બિન-પરંપરાગત સ્ત્રોતો:

(૧) અધિનિયમની કલમ ૮૬(૧)(ચ) ની જોગવાઈઓને અનુલક્ષીને, યોગ્ય આયોગ આ ક્ષેત્રમાં આવા સંસાધનોની ઉપલબ્ધતા અને છુટક દર પર તેની અસરને ધ્યાને રાખીને આવા સ્ત્રોતો પાસેથી ઊર્જા ખરીદવા માટે લઘુત્તમ ટકાવારી નક્કી કરશે. ઊર્જાની ખરીદીની આ ટકાવારી ૧ એપ્રિલ, ૨૦૦૬ સુધીમાં એસ.ઈ.આર.સી એ નક્કી કરેલા દર પર લાગુ થવી જોઈએ."

આર.ઈ.સી. નિયમો ૨૦૧૦ના નિયમ ૪(૧) અનુસાર આર.ઈ.સી.ની બે કેટેગરીઓ છે: સૌર અને બિન-સૌર. નિયમ ૪ (૨) માં ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે કે, બિન-સૌર પ્રમાણપત્ર જવાબદાર કંપનીઓને વેચવામાં આવશે, જેથી તેઓ સૌર સિવાયના પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનાં સ્ત્રોતોમાંથી ખરીદી કરવા માટે તેમની જવાબદારી પૂર્ણ કરી શકે. આર.ઈ.સી. નિયમોના નિયમન ૫ (૧) (અગાઉ લેવામાં આવ્યા હતા) માં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા ઉત્પાદન કંપનીઓ માટે અરજી કરવા અને પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે નોંધણી કરાવવા

માટેની પાત્રતા શરતો જણાવવામાં આવી છે, જે નીચે મુજબ હોવી જોઈએ: (ક) રાજ્ય એજન્સી પાસેથી માન્યતા પ્રાપ્ત (ખ) આ પ્રકારનાં ઉત્પાદન સાથે સંબંધિત ક્ષમતા માટે યોગ્ય આયોગ દ્વારા નિર્ધારિત પ્રિફરન્શિયલ દર ઉપર વીજળીનું વેચાણ કરવા માટે કોઈ વીજળી ખરીદી સમજૂતી ન હોવી જોઈએ અને (ગ) (i) જે વિસ્તારમાં લાયકાત ધરાવતું એકમ સ્થિત છે તે વિસ્તારનાં વિતરણ પરવાના ધારકને, આ પ્રકારનાં વિતરણ ધારકની વીજળીની ખરીદીના પૂલ્ડ ખર્ચથી વધારે ન હોય તેવી કિંમતે અથવા (ii) કોઈ અન્ય લાયસન્સ ધરાવતા ગ્રાહકને પારસ્પરિક સંમત કિંમતે અથવા બજાર નિર્ધારિત કિંમતે વીજળી એક્સચેન્જ મારફતે વીજળીનું વેચાણ કરતા હોય. ‘પૂલ્ડ કોસ્ટ અથવા પર્ચેસ’નો અર્થ શું થાય છે તે સ્પષ્ટતા (નિયમ ૫) માં સમજાવવામાં આવી છે, જેનો અર્થ થાય છે કે વીજળીની વેઈટેડ એવરેજ પૂલ્ડ પ્રાઈસ, જેના પર વિતરણ લાઈસન્સધારકે વીજળીની ખરીદી કરી છે, જેમાં અગાઉના વર્ષમાં તમામ ઊર્જા સપ્લાયર્સ લાંબા ગાળાની અને ટૂંકા ગાળાના સ્વઉત્પાદનનો ખર્ચ, જો કોઈ હોય તો, તે તેમાં સમાવિષ્ટ છે, પરંતુ પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતોને તેમાથી બાકાત રાખવામાં આવેલ છે.

૪૧. આર.ઈ.સી. રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૦ના ઉદ્દેશો આ અદાલતના ચુકાદામાં વર્ણવવામાં આવ્યા હતા, જે હિન્દુસ્તાન ઝિંક લિમિટેડ વિરૂદ્ધ રાજસ્થાન ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન^{૨૮}, માં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા.

“૪૪. [...] ઊર્જાના પ્રદુષણ ફેલાવતા સ્ત્રોતોથી વિપરીત, ઊર્જાનાં પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોથી વીજળીનાં ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનાં ઉદ્દેશને

અસરકારક બનાવવા નિયમો ઘડવામાં આવ્યાં છે, જે ૨૦૦૫ની રાષ્ટ્રીય વીજળી નીતિ, અધિનિયમ અને ૨૦૦૬ની દર નીતિમાં સમાવિષ્ટ છે. ઊર્જાનાં પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોમાંથી લઘુત્તમ ટકાવારીમા ફરજિયાત રીતે ઊર્જા ખરીદવાની જોગવાઈઓ વ્યાપક જાહેર હિતમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનાં સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીને પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા અને વિસ્તારમાં પ્રદૂષણને અટકાવવા બંધારણીય આદેશને પૂર્ણ કરવાના ઉદ્દેશ સાથે બનાવવામાં આવી છે. "[..]"

૪૨. એટલે આ અદાલતનો અભિગમ ઊર્જાનાં બિન-પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોને પ્રોત્સાહન આપવાની નીતિનાં ઉદ્દેશ, આર.ઈ.સી. રજૂ કરવાનો અને લાયસન્સ ધારકો પર મૂકવામાં આવેલી પ્રગતિશીલ જવાબદારીઓ પર વિચાર કરવાનો છે, જેથી તેઓ વ્યવહારિક રીતે આ પ્રકારનાં ‘પર્યાવરણ-તરફી’ અથવા ‘સ્વછ’ સ્ત્રોતોમાંથી ઊર્જાની ખરીદી સુનિશ્ચિત કરી શકે. હાલનાં કેસમાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાની ખરીદી કરવાની જવાબદારી ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોમાંથી ઊર્જાની ખરીદી) નિયમો, ૨૦૧૦ (હવે પછી પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોત નિયમો) માં છે. ઉક્ત પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોનાં નિયમનનો નિયમ ૪ (૧) નીચે મુજબ છે:

"૪. ક્વોન્ટમ ઓફ રિન્યુએબલ પર્ચેઝ ઓબ્લિગેશન (આર.પી.ઓ.)

૪.૧ દરેક વિતરણ પરવાના ધારક એક વર્ષ દરમિયાન ટી એન્ડ ડી લોસ સહિત તેના ગ્રાહકોના કુલ વપરાશની નિર્ધારિત લઘુત્તમ ટકાવારી પર રિન્યુએબલ એનર્જી સ્ત્રોતોમાંથી વીજળી Kwh(કિલો વોટ કલાક માં) ખરીદશે. એ જ રીતે કેપ્ટિવ અને ઓપન એક્સેસ ચુકર /કન્ઝ્યુમર એક વર્ષ દરમિયાન તેમના કુલ વપરાશની નિર્ધારિત લઘુત્તમ ટકાવારી પર

પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતોમાંથી વીજળી Kwh(કિલો વોટ કલાક માં)
ખરીદશે.

નિર્ધારિત લઘુત્તમ ટકાવારી નીચે કોષ્ટક-૧માં આપવામાં આવી છે.

કોષ્ટક ૧

વર્ષ	પુનઃ પ્રાપ્ય સ્ત્રોતોમાંથી ખરીદીનો લઘુત્તમ જથ્થો (% માં) (કિલો વોટ આવર ના રૂપે ઊર્જા)			
(૧)	કુલ (૨)	પવન (૩)	સૌર (૪)	બાયોમાસ બેગાસ અને અન્ય (૫)
૨૦૧૦-૧૧	૫%	૪.૫%	૦.૨૫%	૦.૨૫%
૨૦૧૧-૧૨	૬%	૫.૦%	૦.૫%	૦.૫%
૨૦૧૨-૧૩	૭%	૫.૫%	૧.૦%	૦.૫%

જો કોઈ ચોક્કસ વર્ષમાં સૌર અને અન્ય પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનાં સ્ત્રોતોમાંથી ઉપર ઉલ્લેખિત લઘુત્તમ વીજળીની ખરીદીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ ન હોય તો, આવા કિસ્સાઓમાં, કોલમ ૩ અને ૫ માં દર્શાવ્યા ઉપરાંત વધારાનાં પવન અથવા અન્ય ઊર્જાનો ઉપયોગ કોલમ ૨ અનુસાર આર.પી.ઓ.ની પૂર્તિ માટે કરવામાં આવશે. વધુમાં, પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાની ખરીદી કરવાની આ પ્રકારની જવાબદારીમાં સંબંધિત સંસ્થા દ્વારા પહેલેથી જ કરવામાં આવેલી પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનાં સ્ત્રોતોમાંથી કરવામાં આવેલી ખરીદી, જો કોઈ હોય તો તેનો સમાવેશ થશે:

પરંતુ એ પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, વિતરણ લાઈસન્સ ધારકો દ્વારા પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનાં સ્ત્રોતોની ખરીદી માટે અગાઉથી કરવામાં આવેલી વીજળી ખરીદ સમજૂતીઓ અંતર્ગત કરવામાં આવેલી વીજળીની ખરીદીઓ તેમની વર્તમાન માન્યતા સુધી ચાલુ રહેશે, ભલે આવી સમજૂતીઓ અંતર્ગત કુલ ખરીદીઓ અહીં ઉપર ઉલ્લેખિત ટકાવારી કરતા વધારે હોય."

૪૩. પુનઃપ્રાપ્ય સ્રોત નિયમોનાં નિયમ ૯(૧) ની દ્રષ્ટિએ, જો કોઈ બાધ્યતા ધરાવતું એકમ^{૨૯} (જેમ કે હાલના અપીલકર્તા) કોઈ પણ વર્ષ દરમિયાન નિયમોમાં આપવામાં આવેલી પુનઃપ્રાપ્ય ખરીદીની જવાબદારીને પૂર્ણ નહીં કરે અને પ્રમાણપત્રોની ખરીદી પણ નહીં કરે, તો રાજ્ય આયોગ તે બાધ્યતા ધરાવતાં એકમને અલગ ભંડોળમાં જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપી શકે છે, જેની રચના અને જાળવણી રાજ્ય આયોગ નક્કી કરશે. આમ, બાધ્યતા ધરાવતાં એકમોએ (વિતરણ લાઈસન્સ સહિત) પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતોમાંથી વીજળીની ખરીદીમાં વધારો કરવા માટે પગલાં લેવા પડશે. તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, રાજ્ય આયોગના દર નિર્ધારણ હુકમ અનુસાર, વીજળી ઉત્પાદકો દર નિયત કરાવી શકે છે અથવા અન્ય વ્યવસ્થા અપનાવી શકે છે, એટલે કે, આર.ઈ.સી. રેગ્યુલેશનમાં જે વિચારણા કરવામાં આવી હોય તે.

૪૪. આ કિસ્સામાં પી.પી.એ.માં દર્શાવેલી સંબંધિત શરતો નીચે મુજબ છે:

૨૯ નિયમ ૨(૬) માં 'એક બાધ્યતા ધરાવતા એકમ'ની વ્યાખ્યા આ નીયમના કલોઝ ૩ હેઠળ ઓળખી કાઢવામાં આવી છે, જે વીજળી અધિનિયમના કલોઝ ૮૬ના સબકલોઝ (૧)ના સબકલોઝ ચ) હેઠળ પુનઃપ્રાપ્ય ખરીદીની જવાબદારી પૂર્ણ કરે છે.

દર અને શુલ્ક

પ.૧ માસિક ઊર્જા શુલ્ક: ગુજરાત SLDC એસ.એલ.ડી.સી.ના SEA (એસ.ઈ.એ.) દ્વારા પ્રમાણિત ડિલિવરી એનર્જી માટે GUVNL (જીયુવિએનએલ) ચૂકવણી કરશે. GUVNL (જીયુવિએનએલ) દ્વારા ખરીદવામાં આવેલી ઊર્જા માટે ચૂકવવામાં આવનાર દર અહીં કલોઝ પ.૨ મુજબ રહેશે.

પ.૨ GUVNL(જી.યુ.વિ.એન.એલ.) માસિક સ્ટેટ એનર્જી ખાતું (SEA) માં ગુજરાત SLDC એસ.એલ.ડી.સી. દ્વારા પ્રમાણિત પહોંચાડવામાં આવેલ ઊર્જા માટે આ કરારની મુદત દરમિયાન (ગત નાણાંકિય વર્ષ (૨૦૧૦-૧૧) માટેની સરેરાશ વિજળી ખરીદ ખર્ચ) KWh દીઠ રૂ.૨.૬૪ ના દરે ચૂકવશે.

(ક) જો કોઈ અનુગામી નાણાકીય વર્ષમાં એ.પી.પી.સી. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧ની એ.પી.પી.સી.થી નીચે જાય છે, તો એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તે નાણાકીય વર્ષ માટે અગાઉના વર્ષના સમાન નીચા એ.પી.પી.સી. હશે.

(ખ) વીજળી ઉત્પાદક અને વીજળી ખરીદનારા બંને પાસે ૨૩.૧૦ મેગાવોટ ડબલ્યુ.ટી.જી.એસ. શરૂ થયાથી ૧૦ વર્ષ પછી આર.ઈ.સી. મિકેનિઝમ ઉપરથી પ્રેક્ષરનિયત દર પર તબદિલ થવાનો વિકલ્પ છે. કોઈ પણ પક્ષ આવા વિકલ્પની પસંદગી કરે તેવા કિસ્સામાં દર ૩.૫૬ રૂ. પ્રતિ KWh (તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૦ના હુકમ નં.૧ થી જી.ઈ.આર. સી. દ્વારા નિયત કર્યા મુજબ). વધુમાં, વીજળી ઉત્પાદકે કોઈ પણ પક્ષ દ્વારા

આર.ઈ.સી. ઉપરથી પ્રેક્ષરન્શિયલ દર પર તબદિલનો વિકલ્પના અમલના કિસ્સામાં આર.ઈ.સી. મિકેનિઝમમાંથી વિંડ પ્રોજેક્ટની નોંધણી રદ કરવા માટે દસ્તાવેજ પુરાવા જી.યુ.વી.એન.એલ.ને સુપરત કરવા પડશે.

પ.૩ ગ્રીડમાંથી ખેંચવામાં આવેલા દરેક કે.વી.આર.એ.એચ. માટે કંપની દરેક કે.એ.આર.એચ. માટે વખતો વખત આયોગ દ્વારા નિર્ધારિત દર પર ગેટ્કોને ચૂકવણી કરશે.

પ.૪ જ્યાં સુધી ઇન્ટ્રાસ્ટેટ એ.બી.ટી. (ABT)નો અમલ ન થાય ત્યાં સુધી વિન્ડ ટર્બાઈનના જનરેશન શેર માટે GEDA દ્વારા ઇશ્યૂ કરાયેલું સર્ટિફિકેટ માસિક ઊર્જા બિલ માટે સ્વીકાર્ય રહેશે. આ કરારમાં સામેલ ઇન્ટ્રાસ્ટેટ એ.બી.ટી. અને ઓપન એક્સેસ રેગ્યુલેશનની અન્ય જોગવાઈઓ પણ ઇન્ટ્રાસ્ટેટ એ.બી.ટી.નો અમલ થયા પછી જ લાગુ થશે.

અનુચ્છેદ ૯

ટર્મ, ટર્મિનેશન અને ડિફોલ્ટ

૯.૧ કરારની મુદ્દત: આ સમજૂતી સંબંધિત પક્ષો દ્વારા અમલીકરણ અને ડિલિવરી પર લાગુ થશે અને જો સમજૂતીની અન્ય જોગવાઈઓને અનુસરીને તેને રદ કરવામાં નહીં આવે તો વાણિજ્યિક કામગીરીની તારીખથી રૂપ (પચ્ચીસ) વર્ષનો ગાળો પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આ સમયગાળા માટે અમલમાં રહેશે."

શું હાલના કેસમાં પી.પી.એ.ને રાજ્ય આયોગની પૂર્વ મંજૂરી લેવાની જરૂર હતી?

૪૫. આર.ડબલ્યુ.ઈ. (RWE) અને અન્ય સામાવાળાઓએ વિનંતી કરી હતી કે, પી.પી.એ. રાજ્ય આયોગ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યું ન હોવાથી તેને લાગુ કરી શકાય તેમ નથી. આ અદાલતનું માનવું છે કે આ દલીલ અયોગ્ય અને અર્થહીન છે.

૪૬. પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોમાંથી ઊર્જાની ખરીદી સાથે સંબંધિત રાજ્ય આયોગના નિયમો (પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોત નિયમો) અન્ય બાબતોની સાથે સાથે નીચે મુજબ જોગવાઈ કરે છે:

"૩. પુનઃપ્રાપ્ય ખરીદીની જવાબદારીની પ્રયોજ્યતા, આ નિયમો નીચેની બાબતોને લાગુ પડશે: (૧) વિતરણ લાયસન્સી (૨) વીજળીનો વપરાશ કરતી અન્ય કોઈ વ્યક્તિ

(૧) પોતાના ઉપયોગ માટે ૫ મેગાવોટથી વધુ ક્ષમતા ધરાવતા પરંપરાગત કેપ્ટિવ જનરેટિંગ પ્લાન્ટમાંથી પેદા થયેલી વીજળી અને/અથવા

(૨) ઓપન એક્સેસ અને ત્રાહિત પક્ષ વેચાણ દ્વારા પરંપરાગત ઉત્પાદન માંથી મેળવેલી વીજળી."

૪૭. ઉપરોક્ત જોગવાઈના વાંચનથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સ્ત્રોતોના સંબંધમાં પક્ષો દ્વારા તેમની મુક્ત પસંદગીના ઉપયોગમાં પી.પી.એ.ની રાજ્ય આયોગ દ્વારા અગાઉથી મંજૂરી આપવી ફરજિયાત હોય તેવી કોઈ જોગવાઈ નહોતી. હકીકતમાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાનાં કેસમાં રાજ્ય આયોગે

આદર્શ પી.પી.એ.ને મંજૂરી આપી હતી. વધુમાં, જે હદ સુધી ટેરિફ નિયમો અને શરતો નક્કી કરવામાં આવી છે તે કેન્દ્રીય આયોગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી છે, રાજ્ય આયોગ દ્વારા નહીં. આ બાબતો પી.પી.એ. મોડલમાં સામેલ છે.

હાલની અપીલોની સુનાવણી દરમિયાન ન આયોગ અને ન તો ચૂંટણી લડનારા સામાવાળાઓએ વર્તમાન કેસમાં પી.પી.એ.ની કોઈ જોગવાઈ પર ધ્યાન દોરી શક્યા હતા, જે આદર્શ પી.પી.એ.ની કોઈ જોગવાઈ કે કોઈ પણ અભિવ્યક્ત નિયમની સાથે વિરોધાભાસી હતી. વધુમાં, બહુવર્ષીય દર નિયમનોના કોઈ સંદર્ભની ગેરહાજરીમાં એ પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતો સાથે સંબંધિત પી.પી.એ.ને કેવી રીતે લાગુ પડે છે તે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું નથી.

૪૮. આ અદાલતે એવું પણ વિચારણામાં લીધું છે કે, મહારાષ્ટ્ર ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (બહુવર્ષીય દર) નિયમો, ૨૦૧૮ ના નિયમ ૨૧ અને દિલ્લી ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન કોમ્પ્રિહેન્સિવ (કંડક્ટ ઓફ બિઝનેસ) નિયમો ૨૦૦૧ના નિયમ ૪૫ અને આંધ્રપ્રદેશ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (વિતરણ લાઈસન્સ) નિયમો, ૨૦૧૩ના નિયમ ૩૬ની જોગવાઈઓના કેસમાં પી.પી.એ.ની અગાઉથી મંજૂરી આપતા ચોક્કસ માપદંડોના ગેરહાજરીમાં, આ બાબતે પ્રતિવાદીની દલીલો સ્વીકારવામાં નહીં આવે. આ સંજોગોમાં એ.પી.ટી.ઈ.એ.લ.ના તારણો, જે રાજ્યના નિયમોની જોગવાઈઓ હેઠળ કોઈ નિર્ધારિત જવાબદારીઓ પર આધારિત ન હોય, જેના સંચાલન માટે રાજ્ય આયોગની મંજૂરીની જરૂર હોય, તેને જાળવી શકાશે નહીં.

શું આર.ઈ.સી. નિયમનોમાં ફેરફાર આ કેસમાં પી.પી.એ. ને સુધારવા માટે બંધાયેલો છે?

૪૯. એમકો લિમિટેડ (સુપ્રા) માં બંને પક્ષોએ ૦૯.૧૨.૨૦૧૦ ના રોજ સૌર ઊર્જાનાં વેચાણ અને ખરીદી માટે પીપીએ કર્યો હતો.એકમના સ્થાનમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, પીપીએમાં ૦૭.૦૫.૨૦૧૧ નાં રોજ સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે પીપીએ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે ટેરિફ ઓર્ડર લાગુ પડતો હતો.આ રીતે પીપીએ પ્રથમ ટેરિફ ઓર્ડરના નિયંત્રણ સમયગાળા દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું.બીજો ટેરિફ આદેશ ૨૭.૦૧.૨૦૧૨ ના રોજ અમલમાં આવ્યો હતો.તેને આવકવેરા હેઠળ ત્વરિત અવમૂલ્યનનો લાભ ખરીદવા અને તેનો લાભ મેળવવા માટે કેટલીક છૂટછાટો આપી હતી અને ખરીદદારોને આવા લાભો અને વીજ ખરીદદારોને ચૂકવવાપાત્ર ટેરિફ આપ્યાં નહોતાં, જેમણે ઝડપી અવમૂલ્યનનો લાભ લીધો ન હતો. સામળવાળા એમકો એ ઝડપી અવમૂલ્યનનો લાભ લીધો ન હતો.તેમ છતાં, તે ગુજરાત રાજ્ય પંચનો સંપર્ક કર્યો હતો, અને સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હોવાની દલીલ કરીને નવેસરથી ટેરિફ નક્કી કરવાની માંગણી કરી હતી.આ અદાલતે નોંધ્યું હતું કે, વીજળી ખરીદનારે એવી દલીલ કરી હતી કે, નિયંત્રણ સમયગાળા દરમિયાન વીજળીનો કરાર થયો હોવા છતાં, તે વીજળીના વિતરકને પીપીએમાં નિર્દિષ્ટ કિંમતે વીજળી વેચવા માટે બાધ્ય નથી અને કાયદેસર રીતે તે અલગ ટેરિફ નક્કી કરવાની માંગ માટે હકદાર છે.કોર્ટે દલીલો ધ્યાને લીધા બાદ દલીલને ફગાવી દીધી હતી.ચુકાદાના પ્રસ્તુત અર્કો (એમકો લિમિટેડમાં) નીચે મુજબ છે:

"૧૧. પ્રથમ સામાવાળા નો કેસ એ છે કે કે તેણે પ્રથમ

ટેરિફ્ ઓર્ડરમાં નિર્દિષ્ટ નિયંત્રણ સમયગાળા દરમિયાન પીપીએ કર્યું હોવા છતાં, તે પીપીએની અનુચ્છેદ પ.૨ માં નિર્દિષ્ટ કિંમત માટે અપીલકર્તાને વીજળી વેચવા માટે બાધ્ય નથી અને કાયદેસર રીતે (બીજા સામળવાળા પાસેથી) અલગથી ટેરિફ નક્કી કરવા માટે હકદાર છે. આ પ્રથમ સામાવાળા નો વધુ એક કેસ છે કે, પીપીએ હેઠળ, જો પ્રથમ સામાવાળા ‘નિયંત્રણ સમયગાળા’ની અંદર વીજળીનું ઉત્પાદન શરૂ કરે છે તો અપીલકર્તા પ્રથમ સામાવાળા પાસેથી ૨૫ વર્ષના સમયગાળા માટે વીજળી ખરીદવાની જવાબદારી હેઠળ છે અને તે પણ પીપીએની અનુચ્છેદ પ.૨ માં નિર્દિષ્ટ દરે તેના દ્વારા ખરીદવામાં આવેલી વીજળી માટે ચૂકવણી કરવા માટે જવાબદાર છે.પરંતુ પીપીએની અનુચ્છેદ પ.૨ માં નિર્દિષ્ટ દરો પર અપીલકર્તાને તેના દ્વારા પેદા થયેલી વીજળી વેચવાની પ્રથમ સામાવાળા ની જવાબદારી માત્ર બે આકસ્મિક ઘટનાઓ એટલે કે પ્રથમ સામાવાળા(i) પ્રથમ ટેરિફ્ ઓર્ડર હેઠળ નિર્ધારિત ‘નિયંત્રણ ગાળા’ની અંદર વીજળીનું ઉત્પાદન શરૂ કરે અને (ii) આવકવેરા કાયદા હેઠળ ‘ઝડપી મૂલ્યહનન’નો લાભ ઉઠાવવાનું પસંદ કરે ત્યારે જ અસ્તિત્વમાં આવે છે. પ્રથમ સામાવાળા ના જણાવ્યા

અનુસાર, પ્રથમ ટેરિફ ઓર્ડર હેઠળ જે શરતો નક્કી કરવામાં આવી છે તે એ પ્રોજેક્ટ્સને લાગુ પડતી નથી કે જેમને આ પ્રકારનો લાભ મળતો નથી, પંચ આ સંબંધમાં એક અલગ અરજી પર તમામ સંબંધિત હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીને ટેરિફ નક્કી કરશે, જેનો અર્થ એ થશે કે પ્રથમ ટેરિફ ઓર્ડર હેઠળ નિર્ધારિત ટેરિફ તે પ્રોજેક્ટ્સ/વીજ ઉત્પાદકોને લાગુ પડતી નથી, જે આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ ઝડપી અવમૂલ્યનનો લાભ મેળવતા નથી.”

XXX

XXX

XXX

૧૩. અમે પહેલેથી જ નોંધ્યું છે કે પ્રથમ સામાવાળાએ પ્રથમ ટેરિફ ઓર્ડર હેઠળ નિર્ધારિત નિયંત્રણ સમયગાળાની અંદર વીજળીનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું ન હતું અને આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ ઝડપી અવમૂલ્યનનો લાભ પણ લીધો નહોતો.તમામ લોકો સ્વીકારે છે કે, પ્રથમ ટેરિફ ઓર્ડરમાં ઉલ્લેખિત ઝડપી અવમૂલ્યનનો લાભ અને પીપીએ આવકવેરા કાયદાની કલમ ૩૨(૧) (i) અને નિયમ ૫(૧-એ) માં ઉલ્લેખિત શરતો છે.તેઓ કરદાતાની સંપત્તિના ઘસારાની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ અને રીત પ્રદાન કરે છે.

XXX

XXX

XXX

૨૬. આ ઉપરાંત, વર્તમાન કેસમાં ટ્રિબ્યુનલનો નિષ્કર્ષ ખોટો છે.સૌ પ્રથમ તો પીપીએ સામાવાળાને પીપીએની શરતોમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ વિકલ્પ આપતો નથી.તે માત્ર પ્રથમ ટેરિફ ઓર્ડર અંતર્ગત નિર્ધારિત ‘નિયંત્રણ ગાળા’ની અંદર ઉત્પાદક દ્વારા તેના પ્રોજેક્ટને શરૂ ન કરવાની સંભાવનાની કલ્પના કરવામાં આવી છે અને તે પ્રદાન કરે છે કે આવી સ્થિતિમાં પ્રથમ સામાવાળા દ્વારા વીજળીનાં વેચાણને લાગુ પડતો ટેરિફ શું હોવો જોઈએ. બીજું, પીપીએ પ્રથમ સામાવાળાને બીજા ટેરિફ ઓર્ડર દ્વારા બીજા સામાવાળા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા ટેરિફ માટે હકદાર બનાવતું નથી.બીજી તરફ, પીપીએ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે આવી સ્થિતિમાં ઉપરોક્ત ટેરિફ ૩૧.૧૨.૨૦૧૧ ના રોજ કે તે પહેલાં શરૂ થયેલા સૌર પ્રોજેક્ટ્સ માટે લાગુ પડશે.જો સૌર ઊર્જા પ્રોજેક્ટને શરૂ કરવામાં ૩૧-૧૨-૨૦૧૧ પછી વિલંબ થાય તો જી.યુ.વી.એન.એલ. સૌર ઊર્જા પ્રોજેક્ટને શરૂ કરવાની તારીખે અસરકારક ટેરિફ કે જે માનનીય જી.ઈ.આર.સી. દ્વારા સૌર પ્રોજેક્ટ્સ માટે નિર્ધારિત કરેલ છે તે અથવા ઉપર દર્શાવેલા ટેરિફ, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે ટેરિફ ચુકવશે. (ભાર પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે). “

૫૦. ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન ઓફ આંધ્રપ્રદેશ લિમિટેડ (સુપ્રા) માં રાજ્ય આયોગે ૨૦.૦૬.૨૦૨૧ ના રોજ એક આદેશ દ્વારા બિનપરંપરાગત ઊર્જાનાં ઉત્પાદક ને આંધ્રપ્રદેશ ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશનને વિશેષ રીતે વીજળીનો પુરવઠો પૂરો પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. ઊર્જા ડેવલપર્સને ત્રીજા પક્ષકારોને વીજળી વેચવાની પરવાનગી આપવામાં આવી ન હતીપંચે ૧૯૯૪-૧૯૯૫ને પાયાનું વર્ષ ગણીને વાર્ષિક ૫% વધારા સાથે ₹૨.૨૫/- પ્રતિ યુનિટ ના દરે પુરવઠા માટે અગાઉ પ્રવર્તતા દરને પણ મંજૂરી આપી હતી. નિયમનકારી પંચનો આદેશ પસાર થયા પછી પક્ષોએ પીપીએ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. પીપીએમાં વાર્ષિક ૫% વધારા સાથે પ્રતિ યુનિટ ૨.૨૫ રૂપિયાનાં દરે ટેરિફ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં વર્ષ ૧૯૯૪ ને આધાર વર્ષ ગણવામાં આવેલ છે અને વર્ષ ૨૦૦૩-૦૪ સુધી વાર્ષિક સુધારો કરવાનો રહેશે. તે પછી, ખરીદી કિંમત રાજ્ય પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવનાર હતી. આ શરતમાં એ પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી કે, પ્રોજેક્ટ શરૂ થયાનાં ૧૦ વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી ખરીદીની કિંમતની વધુ સમીક્ષા કરવામાં આવશે.

૫૧. એ. પી. ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશનની કામગીરી કાયદાના અમલીકરણથી ડિસ્કોમને હસ્તાંતરિત કરવામાં આવી છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, રાજ્ય પંચે બિન-પરંપરાગત ઊર્જા ખરીદીના ટેરિફમાં સુધારો કરવા માટે જાતે જ સત્તાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એપ્ટેલ (APTEL) એ એ. પી. ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશનની અપીલને ફગાવી દીધી હતી. આ અદાલતે ઠરાવ્યું હતું કે એક વાર

સમજૂતીઓ પર હસ્તાક્ષર થયા પછી અને કાયદામાં લાગુ કરવામાં આવ્યા પછી, આવા અમલીકરણયોગ્ય જવાબદારીઓને નિષ્ફળ ન કરી શકાય. અદાલતે વીજળી ઉત્પાદક વતી એવી દલીલોને પણ નકારી કાઢી હતી કે તેમની પર બળજબરી અથવા દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંદર્ભમાં આ અદાલતના અવલોકનો સુસંગત છે અને નીચે મુજબ છે:

"૩૯. [..] વર્તમાન કેસમાં ૨૦-૦૬-૨૦૦૧ ના રોજ આપવામાં આવેલો આદેશ પક્ષોએ કોઈપણ અનામત વગર સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર્યો હતો. પોતાની રીતે વાજબી સમયથી વધુ સમય પૂરો થયા પછી તેમણે સ્વૈચ્છિક રીતે પીપીએ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જેમાં તેમના દ્વારા પેદા કરવામાં આવેલી વીજળીનું ત્રીજા પક્ષોને વેચાણ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની ચોક્કસ શરતો સામેલ હતી. આ સમજૂતીમાં ટેરિફમાં સુધારો કરવા માટે ટ્રાન્સ્કો/ એપીટ્રાન્સ્કો/ બોર્ડને સશક્ત બનાવતી નવીનીકરણ ખંડ પણ હતી. આમ, આ પક્ષો દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલા દસ્તાવેજો અને લાંબા ગાળા માટે આવા કરારો પર કાર્ય કરવાના તેમના આચરણ, અમારા મતે, તેમને કરારમાં જણાવેલા અધિકારો અને જવાબદારીઓ સાથે બાંધી રાખે છે. પક્ષકારો ભાગ્યે જ હકીકતોને નકારી શકે છે, કારણ કે તેઓ સંબંધિત સમયે અસ્તિત્વમાં હતા, કારણ કે તે શરતોનું પાલન કરવું હવે અનુકૂળ

નથી.કરારની શરતો અનુમાન અથવા ધારણાઓના આધારે અથવા એવો બીજો વિચાર ધરાવતા પક્ષકારો કે પછીના તબક્કે કરારની મુદત તેમના માટે ફાયદાકારક ન હોઈ શકે તેને આધારે બદલી/ટાળી શકાતી નથી. તેમણે હાલની હકીકતોનું પાલન કરવું પડશે, જેની સચોટતાને તેઓ ભાગ્યે જ નકારી શકે છે.આવું વર્તન આરોપોના વિરોધાભાસી ઓડિયન્સથી પ્રભાવિત થશે.

XXX

XXX

XXX

૪૨. હવે, અમે ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા નોંધવામાં આવેલા તારણોના ગુણદોષ અથવા અન્યથા ચકાસવા માટે આગળ વધીશું કે પક્ષો દ્વારા નિષ્પાદિત પીપીએ કોઈ દબાણનું પરિણામ હતું અને આમ, તે સત્તાવાળાઓને ટેરિફ અને અન્યની સમીક્ષા કરવાની સત્તા આપશે નહીં. ૨૦-૦૬-૨૦૦૧ ના રોજ આદેશ બહાર પાડવામાં આવ્યા તે પહેલા અને પછી પીપીએનું અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું.વિવિધ વ્યક્તિઓએ આવા પીપીએના નિયમો અને શરતોની સંપૂર્ણ જાગૃતિ સાથે અલગ-અલગ સમયે કરારો કર્યા હતા. દબાણ અથવા બળજબરીના આધારે કરારોને નિષ્ફળ બનાવવા માટે ચોક્કસ દલીલો હોવી જરૂરી છે, જે સામાન્ય રીતે મજબૂત અને યોગ્ય પુરાવાઓ દ્વારા પુરવાર કરવી જરૂરી

છે. જો કે, હાલની જેમ સારાંશની પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી હોય તેવા કિસ્સામાં, ઓછામાં ઓછા કેટલાક દસ્તાવેજ પુરાવા અથવા સોગંદનામું ખાસ કરીને દબાણની આ દલીલ સાથે દાખલ કરવું જોઈએ.

૪૩. [.]અમારી સમક્ષના રેકૉર્ડમાંથી, દબાણની દલીલ નો ઉલ્લેખ કરવા અને દબાણનું કારણ બનેલી કથિત હકીકતો સાબિત કરવા માટે અમારા ધ્યાન પર કંઈપણ લાવવામાં આવ્યું ન હતું, જેથી પીપીએની અસરને ખરાબ કરી શકાય અને/અથવા આંશિક રીતે પણ ઘટાડી શકાય. એક તરફ ટ્રિબ્યુનલે એવું જણાવીને કરારની બાધ્યકારી પ્રકૃતિ પર શંકા વ્યક્ત કરી હોય તેવું લાગે છે કે, તેમાં રેગ્યુલેટરી કમિશનના આદેશ અને મંજૂરીના આધારે એકપક્ષીય શરતો સમાયેલી છે, તો બીજી તરફ આદેશના પેરા ૫૩માં એવું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું હતું કે, પીપીએ અંતિમ અને બંધનકારક છે અને હજુ પણ એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું કે, રેગ્યુલેટરી કમિશન ટેરિફમાં સુધારો કરી શક્યું નથી. હુકમમાં પણ, એવા કોઈ તથ્યો દર્શાવવામાં આવ્યા નથી કે જે, ટ્રિબ્યુનલના મતે, કરાર અધિનિયમના અર્થમાં દબાણ રચ્યું હતું જેથી કરારને રદ

કરી શકાય."

૫૨. ગુજરાત ઊર્જા વિ. સોલર પાવર કંપની ઇન્ડિયા પ્રા. લિ.^{૩૦} (હવે પછી "સોલર પાવર કંપની ઇન્ડિયા પ્રા. લિ.") તેમાં સામેલ મુદ્દો એ હતો કે, શું રાજ્ય પંચ નિયંત્રણનો ગાળો લંબાવી શકે છે. એક દલીલ એ હતી કે પીપીએની શરતોને ધ્યાનમાં રાખીને નિયંત્રણ સમયગાળો વધારવા માટે આ પ્રકારની શક્તિનો ઉપયોગ કાયદો હેઠળ ઉપલબ્ધ ન હતો. કોર્ટે (ન્યાયમૂર્તિ કુરિયન જોસેફ) ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વિ. તારિણી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ^{૩૧} નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં નિર્ણય આપવામાં આવ્યો હતો કે:

"૧૦. કાયદાની કલમ ૬૧ ટેરિફના નિર્ધારણ માટે સિદ્ધાંતો નિર્ધારિત કરે છે, જ્યારે કાયદાની કલમ ૬૨ વિવિધ પ્રકારના ટેરિફ/ચાર્જ નક્કી કરવા સાથે સંબંધિત છે. કલમ ૬૪ દર્શાવે છે કે કઈ રીતે કમિશન દ્વારા ટેરિફ નક્કી કરવાની જરૂર છે. બીજી બાજુ, કલમ ૮૬, જે પંચની કામગીરીઓ સાથે સંબંધિત છે, તે પંચની પ્રાથમિક કામગીરીઓમાંથી એક ટેરિફનું નિર્ધારણ કરવાનો પુનરોચ્ચાર કરે છે, જેમાં ઉપર નોંધ્યા મુજબ, પીપીએમાં પ્રવેશ કરીને વીજ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ પાસેથી વીજળીની ખરીદી અને પ્રાપ્તિ સંબંધિત નિયમનકારી સત્તા સામેલ છે. ટેરિફ

૩૦ (૨૦૧૭) ૧૪ એસ. સી. આર. ૧૧૫

૩૧ (૨૦૧૬) ૫-એસસીઆર-૯૯૦

નિર્ધારણ/ફિક્સેશનની શક્તિ નિઃશંકપણે કાયદેસર છે અને એપી ટ્રાન્સકો વિ. સાઈ રિન્યુએબલ પાવર (પી) લિમિટેડના પેરા ૩૬ અને ૬૪ માં વ્યક્ત કરાયેલ આ અદાલતનો અભિપ્રાય છે. અલબત્ત, આ ઓપન એક્સેસ (કલમ ૪૨) અથવા ઓપન બિડિંગ (કલમ ૬૩) ના કિસ્સામાં વીજળીની કિંમતના નિર્ધારણને આધિન છે. વર્તમાન કિસ્સામાં, સ્વીકાર્ય રીતે, ઉત્પાદક કંપની અને વિતરણ લાઇસન્સ ધારક વચ્ચે પીપીએમાં સમાવિષ્ટ ટેરિફ એ રાજ્ય નિયમનકારી પંચ દ્વારા તેની બંધારણીય સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને નિર્ધારિત ટેરિફ છે. આવી સ્થિતિમાં એવું ઠરાવવું શક્ય નથી કે બંને પક્ષો દ્વારા અને તેમની વચ્ચે સંમત થયેલ ટેરિફ, જોકે કરારના સંદર્ભમાં તેનો ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે પક્ષોની ઇચ્છાનું પરિણામ છે, જેમાં પારસ્પરિક સંમતિ વિના કોઈ પણ સ્થિતિમાં ફેરફાર કરી શકાશે નહીં. તેના બદલે, તે બંધારણીય સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવેલો નિર્ણય છે, જે બંને પક્ષો વચ્ચે પારસ્પરિક સમજૂતીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

આ અદાલતે સોલર પાવર કંપની ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (સુપ્રા) માં વધુમાં નોંધ્યું હતું કે:

૩૫. ગ્રાહકોનું હિત જોખમમાં હોય ત્યારે આ અદાલતે આંતરિક શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાની બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.ગ્રાહકોના હિતો, એક ઉદ્દેશ તરીકે, કાયદામાંથી સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકાય છે.કાયદાની પ્રસ્તાવનામાં ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને કલમ ૬૧ (ડી) માં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે જ્યારે યોગ્ય પંચ ટેરિફના નિર્ધારણ માટે નિયમો અને શરતોનો ઉલ્લેખ કરે ત્યારે ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાની જરૂર છે. કલમ ૬૨ સાથે વાંચવામાં આવેલ કલમ ૬૪ હેઠળ, ટેરિફનો નિર્ણય જનતા પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા તમામ સૂચનો અને વાંધાઓ પર વિચાર કર્યા પછી જ લેવાશે.તેથી, એક વખત જાહેર જનતાને નોટિસ આપીને કાયદાની અંતર્ગત સામાન્ય ટેરિફ નિર્ધારિત થઈ જાય પછી તે આ જ પ્રક્રિયાનું પાલન કરીને સુધારી શકાય છે.તેથી, જ્યારે આ નિર્ણયની ગ્રાહકો પર અસર પડે છે, ત્યારે આ અદાલતનો અભિગમ સાવધ અને સાવચેત હોવો જોઈએ.

૩૬. નિયમન ૮૫ સમયગાળો લંબાવવાની જોગવાઈ કરે છે.તે જોઈ શકાય છે કે તે માત્ર બે ચોક્કસ

પરિસ્થિતિઓમાં જ ઉપલબ્ધ છે – (i) નિયમો દ્વારા સૂચિત સમયગાળાને લંબાવવા માટે અને (ii) કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે પંચ દ્વારા તેના આદેશમાં સૂચિત સમયગાળાને લંબાવવા માટે. નિયંત્રણ સમયગાળો વ્યવસાય નિયમનના આચરણ હેઠળ પંચ દ્વારા સૂચિત નથી. નિયંત્રણ સમયગાળો પણ કોઈ કાર્ય કરવા માટે પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલો આદેશ નથી. પ્રોજેક્ટને શરૂ કરવો એ પીપીએ હેઠળની જવાબદારીના સંદર્ભમાં કરવામાં આવતું કાર્ય છે અને તે ઉત્પાદક અને ખરીદનાર એટલે કે સામાવાળા અને અપીલકર્તા વચ્ચે છે. આથી, પંચ પીપીએ હેઠળ નિર્ધારિત સમયને વિનિયમન ૮૫ હેઠળ પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને સમજૂતી અંતર્ગત વિચારણા કરવામાં આવેલી કોઈ પણ કામગીરી કરવા માટે લંબાવી શકે નહીં. તેથી, પંચની આંતરિક સત્તા હેઠળ નિયંત્રણનો ગાળો લંબાવી શકાય નહીં.

૩૭. પંચ કાયદાનું સર્જન હોવાથી પોતાની પાસે એવી કોઈ સત્તા ધારણ કરી શકતું નથી જે અન્યથા તેને આપવામાં આવી ન હોય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આપણે ઉપર જોઈ ચૂક્યા છીએ તેમ, પોતાની આંતરિક શક્તિનો ઉપયોગ કરવાના બહાને પંચ આ શક્તિનો

ઉપયોગ ન કરી શકે, જે માટે આ કાયદા હેઠળ વિશેષ રૂપે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

૫૩. ન્યાયમૂર્તિ ભાનુમતીએ વ્યક્ત કરેલો સર્વસંમતિ અભિપ્રાય આ પ્રકારનો હતો કે:

વીજળી ખરીદીના કરારની પવિત્રતા

૨૨. એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે અધિનિયમની કલમ ૮૬(૧)(બી) રાજ્ય પંચને વીજ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ અને વિતરણ લાઈસન્સ ધારકો વચ્ચે વીજળીના વેચાણ અને ખરીદીના ભાવનું નિયમન કરવાની સત્તા આપે છે અને પીપીએની શરતો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન ન થઈ શકે તેમ સેટ કરી શકાતી નથી.માત્ર એટલા માટે કે પીપીએમાં ટેરિફ ઓર્ડર, 2010 મુજબ ટેરિફ રેટને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જે પંચને કોન્ટ્રાક્ટની શરતોમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા આપતું નથી, જેથી જે ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા પંચ બંધાયેલું છે તેમને નુકસાન થાય.પારસ્પરિક સંમતિ દ્વારા પક્ષો વચ્ચે કરવામાં આવેલા પીપીએની પવિત્રતાનું ઉલ્લંઘન રાજ્ય પંચના તેની મુદત પૂરી થયાની તારીખ પછી અગાઉના નિયંત્રણના સમયગાળાને લંબાવવાના નિર્ણયથી થઈ શકશે નહીં,

જેથી ઉત્પાદક કંપની, સામાવાળા ૧ ને ફાયદો થાય અને અપીલકર્તાને અને ગેરફાયદો થાય. પીપીએની શરતો બંને પક્ષો માટે સમાન રીતે બંધનકર્તા છે.

૬૬. ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વિ. એમકો લિમિટેડમાં, તથ્યો સમાન હતા અને કાયદાનો પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો કે શું પીપીએની શરતો અને નિયમો પસાર કરીને સામાવાળા પીપીએની પવિત્રતાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે? આ અદાલતે ઠરાવ્યું હતું કે વીજળી ઉત્પાદક પીપીએની શરતોની વિરુદ્ધ જઈ શકે નહીં અને પીપીએની શરતો મુજબ, જો પ્રથમ પ્રતિવાદી ‘નિયંત્રણ અવધિ’માં વીજળીનું ઉત્પાદન શરૂ નહીં કરી શકે, તો પ્રથમ પ્રતિવાદી માત્ર ટેરિફની ઓછી રકમ માટે જ હકદાર હશે.

૫૪. એ જ રીતે, બેંગ્લોર ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય કંપની લિમિટેડ વિરુદ્ધ કોણાર્ક પાવર પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ અને અન્ય^{૩૨} ના કેસમાં આ અદાલતે નીચે મુજબ ઠરાવ્યું હતું

"૧૩. આ દલીલ કે ૨૦૦૪ ના નિયમનના નિયમ ૫.૨, ૫.૩, ૫.૪ તેમજ વીજળી અધિનિયમની કલમ ૬૧ અને ૬૨ હેઠળ, ટેરિફમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા પંચ પાસે

છે, આ પ્રકારની સતા ખાસ કરીને કથિત નિયમનમાં
આપવામાં આવી છે, જે સંબંધિત પાવર ખરીદ
સમજૂતીઓ પૂર્ણ થયા પછી અને પાવર ખરીદ
સમજૂતીઓ અંતર્ગત પક્ષો વચ્ચે સંમતિ થયા પછી,
અમારા વિચારિત અભિપ્રાયમાં, ૨૦૦૪ના નિયમનનો
નિયમ ૫.૧ જ અમારી સમક્ષ પક્ષકારોના કેસમાં લાગુ
પડશે.પરિણામે પંચને સ્વીકૃત પાવર પર્યેઠ એગ્રીમેન્ટ
હેઠળ પક્ષો વચ્ચે સંમત ટેરિફમાં ફેરફાર કરવાનો કોઈ
અવકાશ નહોતો.”

૫૫. અધિનિયમની કલમ ૬૧ ટેરિફ નિર્ધારણનો આધાર બનાવે છે.
બીજી બાજુ, કલમ ૬૨ અન્ય વિવિધ ચાર્જ અને ટેરિફ નક્કી કરવા સાથે
સંબંધિત છે. કલમ ૬૪માં પંચ દ્વારા ટેરિફ નક્કી કરવાની રીત અને પ્રક્રિયાની
ચાટી આપવામાં આવી છે.કલમ ૮૬ પંચની કામગીરીઓની ચાટી આપે છે અને
પંચના અગ્રણી કાર્ય તરીકે ટેરિફના નિર્ધારણને પુનરાવર્તિત કરે છે.નિઃશંકપણે
ટેરિફ નિર્ધારણ નિયમનકારી કામગીરીની કવાયતને સમજે છે, જેમાં ખરીદી,
સોર્સિંગ, ઉત્પાદક પાસેથી વીજળીની ખરીદી, વિતરણ અને અન્ય
લાઈસન્સધારકો દ્વારા વીજળીની ખરીદી અને તેમનું વેચાણ સામેલ છે.આ
વિભાગમાં ખરીદી કરતી સંસ્થાઓ અથવા લાઈસન્સ ધરાવતી કંપનીઓ સાથે
પીપીએ (ઓ) માં પ્રવેશ કરતી ઉત્પાદક કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.ટેરિફ
ફિક્સેશન એક બંધારણીય કાર્ય છે.તેમ છતાં, કલમ ૪૨ના આધારે, તે

વીજળીની કિંમતના ઓપન એક્સેસ નિર્ધારણને આધિન છે અને જ્યાં પણ તેમાં ઓપન બિડિંગ સામેલ હોય ત્યાં કલમ ૬૩ને આધિન છે. આ કેસની હકીકતોમાં, પીપીએ સામાવાળાઓ અને ગુજરાત ઊર્જા વચ્ચે એક ટેરિફ સામેલ કર્યું હતું, જે રાજ્ય નિયામક પંચ દ્વારા તેની બંધારણીય સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું હતું. આર.ઈ.સી.ના ઇશ્યૂ અને વેચાણ બંને પક્ષો વચ્ચે તેમના વાણિજ્યિક હિતોના મૂલ્યાંકનના આધારે તે સોદાનો એક મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો હતો.

૫૬. REC વ્યવસ્થાતંત્રની મહત્વની વિશેષતા એ છે કે તેમાં ડબલ્યુપીડી (એટલે કે સામાવાળાઓ) એ પારસ્પરિક રીતે સંમત કિંમતે વિતરણ લાઈસન્સધારકોને વીજળી વેચવી પડતી હતી, જે ડિસ્કોમ (જેમ કે ગુજરાત ઊર્જા) કંપનીઓના સરેરાશ વીજળી ખરીદી ખર્ચ થી વધારે ન હતી. ડબલ્યુપીડી તેને આપવામાં આવેલા રિન્યુએબલ એનર્જી સર્ટિફિકેટના વધારાના લાભ માટે હકદાર હતા, જેનો પાવર એક્સચેન્જમાં કિંમતે વેપાર કરી શકાય છે. ડબલ્યુપીડીને ચુકવવાપાત્ર વિચારણામાં પ્રથમ, પારસ્પરિક રીતે સંમત પાવર ઘટક અને બીજો REC મારફતે એક્સચેન્જમાં વેપાર થતા ગ્રીન કોમ્પોનેન્ટ સામેલ હતો. ડબલ્યુપીડીનો વિકલ્પ લાઈસન્સધારકોને રાજ્ય કમિશન દ્વારા નિર્ધારિત પ્રિફરેન્શિયલ ટેરિફ પર વેચવાનો હતો. પછીની સ્થિતિમાં ડબલ્યુપીડી ગ્રીન ઘટકના વધારાના લાભના હકદાર નહોતા, જે વેપાર કરી શકાય તેવા REC હતા, જેનાં વેચાણથી આવકમાં વધારો થયો હોત. સામાવાળા ડબલ્યુપીડીઓએ ગુજરાત ઊર્જા સાથે, આ કિસ્સાઓમાં, પીપીએમાં દાખલ કરતી વખતે, REC

તંત્રની પસંદગી કરી હતી.ડબલ્યુપીડી દ્વારા દાખલ કરાયેલ પીપીએમાં પારસ્પરિક સંમતિ મુજબ સંપૂર્ણ ગાળા (૨૫ વર્ષ) માટે ૨.૬૪ કિલોવોટસના દર નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા હતા.ડબલ્યુપીડી પાવર એક્સચેન્જમાં RECનું વેચાણ કરવા માટે હકદાર હતા અને તેઓ વધારાના નાણાકીય લાભ મેળવતા હતા:જે સંબંધિત સમયગાળા દરમિયાન રૂ. ૧.૫૦ પ્રતિ કિલોવોટસ (પીપીએ પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે ફ્લોર પ્રાઈસ) હતો. રાજ્ય પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ પ્રિફરેન્શિયલ ટેરિફ, ડબલ્યુપીડી માટે REC મિકેનિઝમ પસંદ ન કરનાર માટે ૩.૫૬ પ્રતિ કિલોવોટનો હતો.જો ડબલ્યુપીડીઓએ પ્રેફરેન્શિયલ ટેરિફ રૂટ અપનાવ્યો હોત, તો તેઓ કોઈપણ વધારાના REC લાભના હકદાર નહોતા.

૫૭. સામાવાળાઓએ રાજ્ય પંચ અને APTEL સમક્ષ સફળતાપૂર્વક ફરિયાદ કરી હતી કે, તેમણે ગુજરાત ઊર્જા સાથે કરેલો પીપીએ, જેમાં દર ૨.૬૪ પ્રતિ કિલોવોટસ (તેમના દ્વારા વેચાયેલી RECની કિંમતની સાથે) નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, તે લાંબા ગાળે ૩.૫૬ પ્રતિ કિલોવોટસ કરતાં ઓછો ફાયદાકારક હતો.સુનાવણી દરમિયાન એવી વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે, એક્સચેન્જમાં RECની કિંમત ઓછી થઈ રહી હતી, જ્યારે અધિમાન્ય ટેરિફમાં વધારો થયો હતો.આ પાસા પર, REC રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૦ ના રેગ્યુલેશન ૯ માં પાવર એક્સચેન્જમાં REC માટે મૂલ્ય નિર્ધારણ વ્યવસ્થા સૂચવવામાં આવી છે.REC રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૦ ના રેગ્યુલેશન ૯(૧) ની જોગવાઈ કેન્દ્રીય પંચને કેન્દ્રીય એજન્સી અને નિયમનકારોના ફોરમ સાથે પરામર્શ કરીને, સૌર અને બિન-સૌર પ્રમાણપત્રો માટે ફ્લોર કિંમત અને સહનશીલતાની કિંમત અલગથી

પ્રદાન કરવા માટે કેન્દ્રીય કમિશનને સત્તા આપે છે.આ જોગવાઈ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે જાહેર હિતમાં નિયમનકારી હસ્તક્ષેપને સક્ષમ બનાવે છે:જો ભાવ ચોક્કસ મર્યાદાથી નીચે ગયો હોત, તો ઉત્પાદકો –જેમ કે સામાવાળાઓના હિતોની કાળજી લેવા માટે ફ્લોરની કિંમત નિર્ધારિત કરવાની હતી, અને જો ભાવ ખૂબ ઊંચો ગયો હોત, તો ગ્રાહકો અને વિતરકોના હિતોનું ધ્યાન રાખવા માટે સહનશીલતાની કિંમત નક્કી થઈ શકી હોત.REC રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૦ના રેગ્યુલેશન ૯(૨) દ્વારા કેન્દ્રીય પંચને વિવિધ પરિબળો દ્વારા ફ્લોર અને સહનશીલતા કિંમત નક્કી કરવામાં માર્ગદર્શન આપવાનું હતું, જેમ કે (ક) દેશનાં તમામ રાજ્યોમાં સૌર અને બિન-સૌર શ્રેણી હેઠળ આવતા વિવિધ રિન્યુએબલ એનર્જી ટેકનોલોજીઓનાં ઉત્પાદનનાં ખર્ચમાં તફાવત, (ખ) દેશનાં તમામ રાજ્યોમાં ખરીદીનાં પૂલ્ડ ખર્ચમાં તફાવત, (ગ) બિન-રિન્યુએબલ એનર્જી સ્ત્રોતો માટે અપેક્ષિત વીજળીનું ઉત્પાદન [(i) પ્રેક્ષરન્શિયલ ટેરિફ હેઠળ અપેક્ષિત રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતા (ii) પ્રમાણપત્રોની મિકેનિઝમ હેઠળ અપેક્ષિત રિન્યુએબલ એનર્જી, (ઘ) વિવિધ રાજ્ય કમિશનો દ્વારા નિર્ધારિત રિન્યુએબિલિટી ખરીદી લક્ષ્યાંકો.REC નિયમનોના નિયમન ૫(૧) ની સ્પષ્ટતાના આધારે, “વેઇટેડ એવરેજ પૂલ્ડ પ્રાઇસ કે જેના પર વિતરણ લાઇસન્સધારકે વીજળી (સ્વ-ઉત્પાદન ખર્ચ સહિત જો કોઈ હોય તો)ની ખરીદી અગાઉના વર્ષમાં તમામ ઊર્જા સપ્લાયર્સ પાસેથી લાંબા ગાળા માટે અને ટૂંકા ગાળા માટે કરી છે, પરંતુ રિન્યુએબલ એનર્જી સ્ત્રોતો પર આધારિત નથી.એક મહત્વનું પરિબળ જે ભૂલી શકાય તેમ નથી તે એ છે કે તમામ સામાવાળાઓની ડબલ્યુપીડી રાજ્ય પંચના ટેરિફ ઓર્ડર, 2010 ના આધારે REC રેગ્યુલેશન્સ

હેઠળ નોંધાયેલી હતી.એ બાબત નિર્વિવાદ છે કે REC નિયમાવલી ૨૦૧૦ હેઠળ નોંધણી કરાવવા માટે કોઈ પણ સંસ્થા (જેમ કે ડબલ્યુપીડી) ને (ક) રાજ્ય એજન્સી (REC નિયમાવલીના નિયમન ૨ (એન) દ્વારા પરિભાષિત) સાથે રાજ્ય એજન્સી (રજિસ્ટ્રેશન માટે પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા પ્રોજેક્ટ્સને માન્યતા આપવા અને ભલામણ કરવા માટે રાજ્ય પંચ દ્વારા નિયુક્ત) અને યોગ્ય પંચ દ્વારા નિર્ધારિત પ્રિફરન્શિયલ ટેરિફ પર વીજળીનું વેચાણ કરવા માટે આ પ્રકારની પેદાશ સાથે સંબંધિત ક્ષમતા માટે કોઈ પણ પ્રકારની વીજળી ખરીદીની સમજૂતી ન ધરાવતી સંસ્થા તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત હોવી જોઈએ.

૫૮. વધુમાં, રાજ્ય આયોગે, ૩૦/૦૧/૨૦૧૦ ના તેના ટેરિફ ઓર્ડરમાં (જે ૧૦/૦૮/૨૦૦૯ થી શરૂ થતા નિયંત્રણ સમયગાળા સાથે ત્રણ વર્ષ માટે કાર્યરત હતું) પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફ નક્કી કરતી વખતે, નોંધ્યું હતું કે તે ૨૫ વર્ષ માટે લાગુ થશે. :

“તેથી, આયોગ, તેના ૨૫ વર્ષના સમગ્ર પ્રોજેક્ટ સમયગાળા માટે એટલે કે પ્રથમ વર્ષથી પચીસમા વર્ષ માટે રૂ. ૩.૫૬ (અચળ) પર પવન ઊર્જા પ્રોજેક્ટ્સમાંથી વીજળીના ઉત્પાદન માટે ટેરિફ નક્કી કરે છે. આ ટેરિફ વિતરણ પરવાનાધારકો/અન્ય એકમો દ્વારા સમયાંતરે આયોગ દ્વારા નિયમનમાં ઉલ્લેખિત રિન્યુએબલ પાવર ખરીદી જવાબદારીઓનું પાલન કરવા માટે પવન ઊર્જાની ખરીદી માટે

લાગુ થશે. આ ટેરિફ પવન ઊર્જા પરિયોજનાઓને લાગુ પડે છે
જે ૧૧ ઑગસ્ટ, ૨૦૦૮ ના રોજ નવા પવન ઊર્જા પ્લાન્ટ અને
સાધનોને ઉપયોગમાં લે છે.”

૫૯. હાલનાં કેસમાં પક્ષકારોએ ૨૦૧૦ ના ટેરિફ ઓર્ડરમાં નિર્ધારિત નિયંત્રણ સમયગાળાની અંદર ૨૯/૦૩/૨૧૦૨(*sic*) ના રોજ પર્યેઝ પાવર એગ્રીમેન્ટ (કરાર) કર્યો હતો. REC રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૦માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં રેગ્યુલેશન ૫ ના સ્પષ્ટીકરણમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે આ ફેરફાર થયો હતો. પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલી ક્લોઝ "વીજ ખરીદીના સંકલિત ખર્ચથી વધુ ન હોય તેવા ભાવે" ને બદલીને "વીજ ખરીદીના સંકલિત ખર્ચે" કરવામાં આવી હતી. આ ફેરફાર ૧૦/૦૭/૨૦૧૩ ના રોજ બીજા સુધારા (REC રેગ્યુલેશનમાં) દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. તે નોંધ કરવા જેવી બાબત છે કે ૨૯/૦૩/૨૧૦૨ થી ૧૦/૦૭/૨૦૧૩ સુધીના સમયગાળા માટે અને ખરેખર બીજા સુધારા પછી પીપીએ હેઠળ પક્ષો દ્વારા સંમત મૂલ્ય વ્યવસ્થાતંત્રમાં કોઈ મુશ્કેલી અનુભવવામાં આવી નહોતી. ૧૦/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજ સામાવાળા ડબલ્યુપીડીએ ટેરિફના પુનઃ નિર્ધારણ માટે રાજ્ય પંચનો સંપર્ક કર્યો હતો. સ્પષ્ટપણે, આ બીજા સુધારા દ્વારા લાવવામાં આવેલા ફેરફારોનો લાભ લેવાનો એક તકવાદી પ્રયાસ હતો અને તેને હાલનાં કરારમાં લાગુ કરવાનો પ્રયાસ હતો, જેને સ્વીકારી શકાય નહિ. આ કારણોને ધ્યાનમાં રાખીને એવું માનવામાં આવે છે કે, એપીટીઈએલ અને રાજ્ય પંચની દલીલોને સમર્થન આપી શકાય નહીં.

અગાઉથી અસ્તિત્વમાં રહેલા કરારો—સામાન્ય કાયદામાં બીજા સુધારાની અસર

૬૦. પાવર પર્યેઝ એગ્રીમેન્ટ મૂળભૂત રીતે કાયદેસર કરાર નથી. જોકે, તે એગ્રીમેન્ટમાં સામેલ ચોક્કસ શરતો કાયદા, એટલે કે અધિનિયમ હેઠળ લાગુ પડતા નિયમો, દ્વારા નિયંત્રિત હોય છે. પવન ઊર્જા ઉત્પાદન કરનાર કંપની અને ગુજરાત ઊર્જા જેવા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇસન્સ ધરાવતી કંપની વચ્ચે પીપીએ, ખૂબ કાળજીપૂર્વક વિચારણા કર્યા પછી લેવામાં આવેલા નિર્ણયનું પરિણામ છે, જેમાં પક્ષો ઉચિત વિચાર-વિમર્શ અને વાટાઘાટો પછી હાલનાં કાયદા અને નિયમનો પર આધારિત શરતો પર સંમત થાય છે. પીપીએને મંજૂરી આપવી જરૂરી હતી (જેને આ અદાલતે આ ચુકાદાના અગાઉના ભાગમાં નામંજૂર કરી દીધી હતી), તે દલીલ સિવાય, સામાવાળાઓએ સ્વતંત્ર રીતે વિનંતી પણ કરી હતી કે, બીજા સુધારાના કારણે સરેરાશ પૂલ પાવર ખરીદીના ખર્ચની ચૂકવણી સાથે સંબંધિત પીપીએની શરતોનું ફરી નિરીક્ષણ કરવાની જરૂર હતી, કારણ કે સુધારામાં જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી કે વીજળી અગાઉની જોગવાઈના વિપરીત પૂલ પાવર ખરીદીના ખર્ચથી વધારે નહીં હોય.

૬૧. બીજા સુધારાના નિયમન ૧ (૨) સ્પષ્ટપણે બતાવે છે કે સુધારાઓ સત્તાવાર ગેઝેટમાં તેમના પ્રકાશનની તારીખથી અમલમાં આવવાના હતા, જે ૧૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૩ છે. વધુમાં, બીજા સુધારાની સાથે કારણ નિવેદનમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, અમલમાં રહેલ પીપીએને કોઈ અસર થઈ નથી:

"કેટલાંક હિતધારકોએ એ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવાનું સૂચન કર્યું છે

કે, એપીપીસી કરતા ઓછા ભાવે હાથ ધરવામાં આવેલા પીપીએ
REC મિકેનિઝમ હેઠળ અયોગ્ય ગણાશે કે નહીં. એવું માનવામાં
આવે છે કે, વીજળીના ઘટકો માટે ટેરિફ એપીપીસી કરતા ઓછો
કે વધારે હોવાથી આરઈ જનરેટરને નુકશાન કે નફાને ટાળી શકાય
તેમ છે. પંચ સ્પષ્ટતા કરવા માંગે છે કે, ઇરાદો એ પ્રોજેક્ટને
પ્રતિબંધિત કરવાનો નથી કે, જેમણે એપીપીસી કરતા નીચા દરે
પીપીએ અમલમાં મુક્યો છે. આ સુધારો ભવિષ્યમાં લાગુ થશે
અને એપીપીસી કરતાં નીચા દરે અગાઉ અમલમાં મુકાયેલા
પીપીએને અસર નહીં કરે."

૬૨. પીટીસી ઇન્ડિયા (સુપ્રા) માં આ કોર્ટની બંધારણીય ખંડપીઠે
નોંધ્યું હતું કે, રાજ્ય કમિશનને વર્તમાન કરારો, ખાસ કરીને પીપીએમાં ફેરફાર
કરવાની સત્તા છે:

"૪૦.[...] નિયમનની ક્વાયત નિયમો બનાવવા કરતાં અલગ
છે. જોકે, કલમ ૧૭૮ હેઠળ નિયમો ઘડવા એ કેન્દ્રીય પંચ દ્વારા
કલમ ૭૯ (૧) હેઠળ કોઈ પણ પગલાં લેવાની પૂર્વશરત નથી. તે
મુજબ, જો કોઈ નિયમન હોય, તો કલમ ૭૯ (૧) હેઠળના
પગલાં, કલમ ૧૭૮ હેઠળ આ પ્રકારનાં નિયમન સાથે સુસંગત
હોવા જોઈએ. આ સિદ્ધાંત આ અદાલતના વિવિધ ચુકાદાઓમાં
સામેલ છે, જેની અહીં ચર્ચા કરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, કલમ ૭૯
(૧) (જી) હેઠળ, કેન્દ્રીય આયોગે ૨૦૦૩ના કાયદાના હેતુ માટે

ફી લેવાની જરૂર છે.કલમ ૧૭૮ હેઠળ કોઈ નિયમના અભાવમાં પણ નિયમનકારી ફી લાદવાનો આદેશ પસાર કરી શકાય છે.જો "લેવી" અનુચિત હોય તો તે કલમ ૧૧૧ હેઠળ અપીલીય સત્તામંડળ સમક્ષ પડકારનો વિષય બની શકે છે કારણ કે "લેવી", આદેશ/નિર્ણય પ્રક્રિયા દ્વારા લાદવામાં આવે છે.કલમ ૭૯ (૧) (જી) હેઠળ નિયમનકારી "લેવી" વસૂલવા માટેનો આદેશ પારિત કરવા માટે કલમ ૧૭૮ હેઠળ નિયમો બનાવવા, એ પૂર્વ શરત નથી.જો કે, જો આ સંબંધમાં કલમ ૧૭૮ હેઠળ કોઈ નિયમન હોય તો કલમ ૭૯ (૧) (જી) હેઠળ ફી લેવાનો આદેશ આવા નિયમન સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ.

* * * * *

૪૦. [..] એક તરફ કલમ ૧૭૮ હેઠળ નિયમન બનાવવાની સત્તા અને બીજી તરફ કલમ ૭૯ (૧) માં વિવિધ ગણવામાં આવેલા ક્ષેત્રો કે જેમાં કેન્દ્રીય આયોગને ૨૦૦૩ના કાયદાના ઉદ્દેશોને પૂર્ણ કરવા માટે યોગ્ય લાગે તેવા પગલાં લેવાની સત્તા વચ્ચે અંતર હોવું જોઈએ.હાલના વિવાદમાં આ પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરીને એ બાબત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે, કલમ ૯ (૧) માં દર્શાવેલા આવા ૪ એક ક્ષેત્રનો સંદર્ભ ટ્રેડિંગ માર્જિન નક્કી કરવાનો છે.આ સંબંધમાં નિયમ બનાવવો એ કેન્દ્રીય આયોગ માટે પૂર્વશરત નથી કે તે કલમ ૭૯ (૧) (જે) હેઠળ ટ્રેડિંગ માર્જિન નક્કી કરવા માટે પોતાની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરે છે,

જોકે, જો કેન્દ્રીય આયોગ યોગ્ય કેસમાં, અહીં જણાવ્યા અનુસાર, કલમ ૧૭૮ હેઠળ ટ્રેડિંગ માર્જિન પર ટોચમર્યાદા નક્કી કરે, તો કેન્દ્રીય આયોગ, કલમ ૭૯ (૧) (જે) હેઠળ જે પણ પગલાં લે છે તે કલમ ૧૭૮ સાથે સુસંગત હોવા જોઈએ. કાયદાની કલમ ૧૭૮ હેઠળ ટ્રેડિંગ માર્જિનની ટોચમર્યાદા નક્કી કરવાની બાબતમાં શા માટે નિયમન કરવામાં આવ્યું છે તે સમજવું જરૂરી છે. કેસ-ટુ-કેસ ધોરણે ટ્રેડિંગ માર્જિન (કેપિંગ સહિત) નક્કી કરવાને બદલે કેન્દ્રીય આયોગને એવું નિયમન બનાવવાનું યોગ્ય લાગ્યું કે જે સંપૂર્ણ ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિને લાગુ પડે છે, જેને પહેલી વાર ૨૦૦૩ના કાયદા હેઠળ માન્યતા આપવામાં આવી છે. વધુમાં, એ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે, કલમ ૧૭૮ હેઠળ નિયમન કરવું જરૂરી બની ગયું હતું, કારણ કે કલમ ૧૭૮ હેઠળ બનાવવામાં આવેલા નિયમનો નિયંત્રિત સંસ્થાઓ વચ્ચે વર્તમાન કરારના સંબંધમાં હસ્તક્ષેપ કરવાની કે તેને ઉપરવટ જવાની અસર કરે છે. કલમ ૧૭૮ હેઠળ નિયમન એ ગૌણ કાયદાના સ્વરૂપમાં છે. આ પ્રકારનો ગૌણ કાયદો વર્તમાન કરારોને પણ ઓવરરાઈડ કરી શકે છે, જેમાં વીજળી ખરીદીની સમજૂતીઓ સામેલ છે, જેને કલમ ૧૭૮ અંતર્ગત નિયમો સાથે સમસ્તરે લાવવાની જરૂર છે અને જે કલમ ૭૯ (૧) (જે) હેઠળ કેન્દ્રીય આયોગના આદેશ દ્વારા સમગ્ર બોર્ડમાં કરી શકાય તેમ ન હતું.

* * * * *

૪૩ [...] આ કાયદા હેઠળ કોઈ પણ આદેશ (નિર્ણય) ની પ્રકૃતિ નક્કી કરતી વખતે જનરલ એપ્લિકેશનની કસોટી લાગુ કરવાની જરૂર છે.વાદગ્રસ્ત ૨૦૦૬ના નિયમોના નિર્માણ પર, વર્તમાન પાવર પર્યેઝ એગ્રીમેન્ટ (પીપીએ) માં પણ સુધારો કરવો પડ્યો હતો અને તેને ઉપરોક્ત નિયમોના સ્તર પર લાવવું પડ્યું હતું.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વાદગ્રસ્ત નિયમો વર્તમાન કરારોમાં પણ સમાવિષ્ટ છે.આ બાબત પોતે ૪ વર્ષ ૨૦૦૩ના કાયદાની કલમ ૧૭૮ હેઠળ સીઈઆરસીને અપાયેલી સત્તાનો વ્યાપ સૂચવે છે.વાદગ્રસ્ત ૨૦૦૬ના નિયમો બનાવ્યા પછી અસ્તિત્વમાં આવતા તમામ કરારોને ટ્રેડિંગ માર્જિનની કેપિંગમાં પણ સામેલ કરવા પડશે.આ બાબત સૂચવે છે કે, વાદગ્રસ્ત નિયમો ગૌણ કાયદાના સ્વરૂપમાં છે.બોર્ડ પર હાલના કોન્ટ્રાક્ટમાં આવી નિયમનકારી દખલગીરી માત્ર કલમ ૧૭૮ હેઠળ નિયમો બનાવીને અને ૨૦૦૩ના અધિનિયમની કલમ ૭૯ (૧) (જે) હેઠળ કોઈ આદેશને બાયપાસ ન કરીને કરી શકાતી હતી.એટલે અમારા દ્રષ્ટિકોણમાં જો આપણે ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખીશું, તો એ સ્પષ્ટ થઈ જશે કે ૨૦૦૩ના અધિનિયમની કલમ ૧૧૧ અંતર્ગત “આદેશ” શબ્દમાં ૨૦૦૩ના અધિનિયમની કલમ ૧૭૮ હેઠળ બનાવવામાં આવેલા આક્ષેપિત ૨૦૦૬ના નિયમોનો સમાવેશ કરી શકાતો નથી.

૬૩. કાયદા હેઠળ બનાવવામાં આવેલા નિયમો વર્તમાન કરારોને લાગુ થઈ શકે છે તેમાં કોઈ શંકા નથી, પરંતુ પીટીસી ઇન્ડિયા (સુપ્રા) પાસેથી જે બાબત સ્પષ્ટ થાય છે, તે એ છે કે આ કિસ્સામાં ટ્રેડિંગ માર્જિન નિયમનોની ઉપયોગિતા કે જે કાયદાની કલમ ૨ (૧) ની દ્રષ્ટિએ વીજળીના વેપારમાં સંકળાયેલી વ્યક્તિઓને કાયદામાં દર્શાવેલી મર્યાદામાં નોંધણી કરાવવા, લાઇસન્સ મેળવવા અને કામગીરી કરવા માટે ફરજ પાડે છે. આ જોગવાઈઓ એક નવી વ્યવસ્થા રજૂ કરે છે, જે અત્યાર સુધી અનિયંત્રિત રહેલા વિસ્તાર કે પ્રવૃત્તિનું નિયમન કરે છે. તેના વ્યાપમાં કામ કરતા તમામ લોકોને એપ્લિકેશન માટે સામાન્ય ધોરણો સૂચવવાનું સંપૂર્ણ માળખું એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે કે તેઓ સાર્વત્રિક પ્રકારના છે અને એક સંહિતાની રચના કરે છે. આથી, પીટીસી ઇન્ડિયા (સુપ્રા) ના અવલોકનોને આ સંદર્ભમાં જોવા જોઈએ. વિવિધ વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંબંધિત ધરાવતા સામાન્ય એપ્લિકેશનનાં નિયમો હોવાને કારણે, તેમના માળખાની બહાર, અલગથી કાર્યરત કરારનો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થતો ન હતો. જોકે, વર્તમાન કેસમાં પી.પી.એ. બંને પક્ષો દ્વારા ઉચિત વાટાઘાટો કર્યા પછી અને વર્તમાન નિયમોના માળખાની અંદર સમાન સોદાબાજીની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવ્યા હતા: કેન્દ્ર અને રાજ્ય સ્તર- બંને. એટલે જ્યાં સુધી કોઈ પછીનો સુધારો હાલનાં કરારોને સ્પષ્ટ રીતે રદ ન કરે, ત્યાં સુધી આ પ્રકારનાં કરારોની શરતો પક્ષોને બાંધી રાખે છે.

૬૪. તે એક પ્રસ્થાપિત બાબત છે કે કાયદાઓ કે નિયમોમાં કરવામાં આવેલા સુધારાઓ, જો સ્પષ્ટપણે પશ્ચાદવર્તી અસર ધરાવતા ન હોય તો, હંમેશા

ભવિષ્યની અસર ધરાવે છે.પૂર્વાચલ કેબલ્સ એન્ડ કંડક્ટર્સ (પી) લિમિટેડ વિ.
આસામ રાજ્ય વીજળી બોર્ડ અને અન્ય^{૩૩} માં સ્થિતિને આ રીતે વ્યક્ત કરવામાં
આવી હતી:

"૩૯. [..] આ અદાલતે અવારનવાર નોંધ્યું છે કે, કાયદાની
ભાષામાં પશ્ચાદવર્તી કામગીરી સ્પષ્ટ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી
કોઈ પણ કાયદો ભવિષ્યલક્ષી રીતે કામ કરશે.માત્ર પ્રક્રિયાગત
અથવા ઘોષણાત્મક કાયદો પશ્ચાદવર્તી રીતે કામ કરે છે કારણ કે
પ્રક્રિયામાં કોઈ નિહિત અધિકાર નથી.

૪૦. કાયદાના ભૂતલક્ષી અમલીકરણમાં કોઈ સ્પષ્ટ કાયદાકીય
સુધારાની ગેરહાજરીમાં અને આ કાયદો, ખરીદનાર સામે ઊંચા
વ્યાજદરની નવી જવાબદારીનું સર્જન કરે છે તે હકીકતને
ધ્યાનમાં રાખીને આ કાયદો પશ્ચાદવર્તી અસર ધરાવે છે એવું
માની શકાય નહીં. આ કાયદામાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે,
સપ્લાયર પાસે આ કાયદાની દ્રષ્ટિએ ઊંચા વ્યાજદરનો દાવો
કરવાનો અધિકાર છે, એટલે આ કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી
એટલે કે ૨૩-૯-૧૯૯૨ પછી જ વેચાણ કરારો માટે આ રકમ
પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અગાઉ કોઈ પણ સમયે નહીં. "

૬૫. કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ વિ. વાટિકા ટાઉનશિપ (પી)

લિમિટેડ^{૩૪} ના કેસમાં આ અદાલતે આ સંદર્ભમાં નોંધ્યું હતું કે:

"૩૧. કાયદાનું અર્થઘટન કેવી રીતે કરવું તે અંગે માર્ગદર્શન આપતા વિવિધ નિયમોમાંથી એક સ્થાપિત નિયમ એ છે કે, જ્યાં સુધી કોઈ વિપરીત ઇરાદો દેખાતો નથી, ત્યાં સુધી કાયદાનો આશય પશ્ચાદવર્તી કામગીરી કરવાનો ન હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ નિયમ પાછળનો વિચાર એ છે કે વર્તમાન કાયદામાં વર્તમાન પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન થવું જોઈએ. આજે પસાર કરાયેલો કાયદો ભૂતકાળની ઘટનાઓને લાગુ ન થઈ શકે. જો આપણે આજે કંઈક કરીએ છીએ તો આપણે આજના કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને કરીએ છીએ, કાલના બેકવર્ડ એડજસ્ટમેન્ટને નહીં. કાયદાની પ્રકૃતિમાં અમારો વિશ્વાસ એ પાયા પર આધારિત છે કે દરેક વ્યક્તિ, હાલના કાયદા પર આધાર રાખીને પોતાની બાબતોને વ્યવસ્થિત કરવાનો હક્કદાર છે અને તેની યોજનાઓ પશ્ચાદવર્તી રીતે અવ્યવસ્થિત ન થવી જોઈએ. કાયદાનો આ સિદ્ધાંત લેક્સ પ્રોસ્પિસીટ નોન રેસ્પિસિટ તરીકે ઓળખાય છે: કાયદો આગળ જુએ છે, પાછળ નહીં. ફિલિપ્સ વિ. આયર [ફિલિપ્સ વિ. આયર, (૧૮૭૦) એલઆર ૬ ક્યૂબી ૧] માં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે, પશ્ચાદવર્તી કાયદો એ સામાન્ય સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ છે કે, જ્યારે ભવિષ્યના કાર્યો સાથે વ્યવહાર કરવા માટે પ્રથમ વખત વ્યક્તિઓની વર્તણૂકને નિયંત્રિત કરવા માટેનો કાયદો, જે તે

સમયે અસ્તિત્વમાં રહેલા કાયદાના આધારે કરવામાં આવેલા ભૂતકાળના વ્યવહારોના સ્વરૂપને ન બદલવો જોઈએ.

૩૨. પશ્ચાદવર્તી ધારણા સામેના સિદ્ધાંતનો સ્પષ્ટ આધાર "નિષ્પક્ષતા" નો સિદ્ધાંત છે, જે દરેક કાયદાકીય નિયમનો આધાર હોવો જોઈએ, જે [ઓફિસ ચેરીફિઅન ડેસ ફોર્ફેટ્સ વિ. યામાશિતા-શિન્નિહોન સ્ટીમશિપ કંપની લિ., (૧૯૯૪) ૧ એઆઈઆઈ ઈઆર ૨૦ (એચએલ)]આમ, જે કાયદામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે અથવા જે કાયદાઓમાં જવાબદારીઓ લાદવામાં આવી છે અથવા નવી ફરજો લાદવામાં આવી છે અથવા નવો લોપ જોડવામાં આવ્યો છે તેને ભવિષ્યલક્ષી ગણવામાં આવશે, જ્યાં સુધી કાયદાનો ઉદ્દેશ અગાઉના કાયદામાં સ્પષ્ટપણે ભૂલને પૂરી પાડવાનો અથવા અગાઉના કાયદાને સમજાવવાનો ન હોય. આપણે આ વિષય પર ઉપલબ્ધ કેસ કાયદાની જટિલતા પર ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી કારણ કે ઉપરોક્ત કાનૂની સ્થિતિ વિવિધ નિર્ણયોમાંથી સ્પષ્ટ રીતે ઉભી થાય છે અને આ કાનૂની સ્થિતિ પક્ષોના વકીલો એ સ્વીકારી હતી. આપણે થોડા સમય પછી આ ડિક્ટાનો સમાવેશ કરતા કેટલાક ચુકાદાઓનો સંદર્ભ લઈશું.

યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા વિ. ઇન્ડસ્ટ્રિયલ બેંક લિમિટેડ^{૩૫} ના

કેસમાં આ દરખાસ્ત ફરી વખત સમજાવવામાં આવી હતી અને અપ્લાય કરવામાં આવી હતી.

૬૬. ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખીને એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે, વર્તમાન કેસમાં પીપીએ જેવી સમજૂતીઓ, જે બીજા સુધારા અગાઉ પક્ષો દ્વારા સ્વૈચ્છિક રીતે કરવામાં આવી હતી, તેની શરતો દ્વારા અસરગ્રસ્ત થઈ નહોતી. આક્ષેપિત ઓર્ડરમાં વિપરિત તારણો રદ કરવામાં આવે છે.

શું સામાવાળાઓને પીપીએ માં સામેલ થવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું

૬૭. રાજ્ય આયોગે એવું તારણ કાઢ્યું હતું કે, REC નિયમનોના અગાઉના સુધારેલા નિયમ ૫ ને અનુરૂપ ન હોવાથી પીપીએ પણ અમલમાં મૂકવા યોગ્ય નથી, કારણ કે કરાર અસમાન સોદાબાજીની શક્તિ ધરાવતા પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.આ પાસા પર એપીટીઈએલ દ્વારા ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું, જે નીચે મુજબ છે:

"૯.૧૯ [..] રાજ્ય આયોગે બંને પક્ષો દ્વારા કરવામાં આવેલી રજૂઆતો પર કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યા પછી અને રેકૉર્ડ પર ઉપલબ્ધ સામગ્રીનું યોગ્ય વિશ્લેષણ કર્યા પછી વાદગ્રસ્ત આદેશમાં તેના તારણો નોંધ્યા છે કે પીપીએમાં ટેરિફ અને અન્ય સંબંધિત શરતો સાથે સંબંધિત શરતો અપીલકર્તાની તરફેણમાં એકતરફી હોવાનું જણાયું છે અને તે મુજબ બળજબરી અથવા દબાણ અને પક્ષો વચ્ચે અસમાન સોદાબાજીની શક્તિનો કેસ

સમાપ્ત કર્યો છે.આ હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે એવું માનીએ છીએ કે રાજ્ય આયોગે, કાયદા અનુસાર યોગ્ય રીતે આ મુદ્દાનું વિશ્લેષણ કર્યું છે અને તર્કસંગત આદેશ આપ્યો છે.આમ, આ બાબતમાં અમારા હસ્તક્ષેપ માટે કોઈ ઠોસ આધાર કે કેસ નથી.

૧૦. અમારા તારણોનો સારાંશ:

અપીલકર્તાઓ અને સામાવાળાઓ માટે વિદ્વાન વકીલની રજૂઆતો અને હકીકતોના કાળજીપૂર્વક વિચારણા અને વિવેચનાત્મક વિશ્લેષણને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે ઠરાવીએ છીએ કે રાજ્ય આયોગના તારણો, કાયદા અનુસાર ન્યાયી અને યોગ્ય છે.

૬૮. ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન ઓફ આંધ્રપ્રદેશ લિમિટેડ (સુપ્રા) માં, આ અદાલતે દબાણની દલીલના સંદર્ભમાં નીચેની નોંધ લીધી હતી:

"જરૂર [..] દબાણ અથવા દબાણના આધાર પર કરારને નિષ્ફળ બનાવવા માટે ચોક્કસ દલીલો હોવી જોઈએ, જે સામાન્ય રીતે મજબૂત અને યોગ્ય પુરાવા દ્વારા સાબિત થવી જોઈએ. આમ છતાં, વર્તમાન પ્રક્રિયા જેવી સંક્ષિપ્ત પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી હોય તેવા કિસ્સામાં, ઓછામાં ઓછા કેટલાક દસ્તાવેજી પુરાવા અથવા સોગંદનામું ખાસ કરીને દબાણની આ દલીલ સાથે દાખલ કરવું જોઈએ.[..]"

૬૯. શાંતિ બુધિયા વેસ્તા પટેલ અને અન્ય વિ. નિર્મલા જયપ્રકાશ તિવારી અને અન્ય^{૩૬} માં આ અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, છેતરપિંડી અથવા દબાણ સ્થાપિત કરવા માટે, “(ક) બળજબરી અથવા છેતરપિંડીનો સ્પષ્ટ આરોપ, અને (ખ) આવા આરોપોના સમર્થનમાં તમામ તથ્યો સંપૂર્ણપણે અને ઉચ્ચ સ્તરની ચોકસાઈ સાથે રજૂ કરવા જોઈએ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જો બળજબરી અથવા છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવે તો તેની સંપૂર્ણ વિગતો આપવાની રહેશે.” કોર્ટે બિશુન્દેઓ નારાયણ વિ. સિયોગેની રાય^{૩૭} માં ઉલ્લેખિત સિદ્ધાંતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને તેને લાગુ પાડ્યો હતો, જેમાં ચુકાદો આપ્યો હતો કે:

“[...] હવે જો કોઈ એક નિયમ છે જે અન્ય કોઈ પણ નિયમ કરતા વધુ સારી રીતે સ્થાપિત છે, તો તે એ છે કે છેતરપિંડી, બિનજરૂરી પ્રભાવ અને દબાણના કિસ્સાઓમાં, પક્ષકારોએ તેને વિનંતી કરતા સંપૂર્ણ વિગતો રજૂ કરવી જોઈએ અને કેસનો નિર્ણય માત્ર નિર્ધારિત વિગતો પર જ થઈ શકે છે. તેનો સમાવેશ પુરાવામાં અચૂક થવો જોઈએ. સામાન્ય આક્ષેપો છેતરપિંડીના આરોપ માટે પણ અપૂરતા છે, જેની કોઈ પણ અદાલતે નોંધ લેવી જોઈએ, ભલે તે ભાષા ગમે તેટલી મજબૂત હોય, અને તે જ બિનજરૂરી પ્રભાવ અને દબાણને પણ લાગુ પડે છે. [દીવાની કાર્યરીતિ સંહિતાના ઓર્ડર ૬ રુલ ૪ જુઓ.]”

36 (૨૦૧૦) ૪ એસસીઆર ૯૫૮

37 (૧૯૫૧) ૧ એસસીઆર

૭૦. ન્યૂ ઇન્ડિયન એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ વિ. જુનસ પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ^{૩૮} માં આ અદાલતે બળજબરી અથવા દબાણના આક્ષેપોના કિસ્સાઓમાં જરૂરી અભિવચન અને પુરાવાના ધોરણો પર વિચાર કર્યો હતો:

"૮. એટલે એ સ્પષ્ટ છે કે છેતરપિંડી, દબાણ, દબાણ અથવા બિનજરૂરી પ્રભાવની માત્ર દલીલ પૂરતી નથી અને જે પક્ષ દલીલ કરે છે તેમણે મુખ્ય ન્યાયાધીશ/તેમના નિયુક્ત ન્યાયાધીશ સમક્ષ સામગ્રી રજૂ કરીને પ્રથમ દ્રષ્ટીએ આ બાબત સાબિત કરવાની રહેશે."

૭૧. હાલના કેસમાં, રાજ્ય આયોગ દ્વારા આ નિયમ પર વિચારણા કરવામાં આવી ન હતી. આ અદાલતના અભિપ્રાયમાં, એપીટીઈએલએ, પક્ષો દ્વારા પીપીએ કરવાના સંબંધમાં, બળજબરી બાબતે રાજ્ય આયોગના તારણો પર મહોર લગાવી હતી. ગુજરાત ઊર્જા સામે કથિત બળજબરીના આરોપો સિવાયના ન તો કોઈ પુરાવા હતા અને ન તો કોઈ ખાસ દલીલ હતી. આ બાબત સમજવા જેવી નથી કે આ પ્રકારનાં આક્ષેપો પર કેવી રીતે વિચાર કરવામાં આવ્યો અને તેમને નિષ્કર્ષ સ્વરૂપે સામેલ કરવામાં આવ્યાં, કારણ કે સામાવાળાઓ સ્થાપિત કંપનીઓ છે, જેઓ વાટાઘાટો કરે છે અને કરાર નક્કી થતી વખતે કાયદાકીય સલાહકારો સહિત નિષ્ણાતોનું સમર્થન ધરાવે છે. એટલે બળજબરીથી બાબતના તારણો સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે. આ અદાલતે એ પણ મંતવ્ય વ્યક્ત કર્યું છે કે, એપીટીઈએલનો કેઝ્યુઅલ અભિગમ, આ પ્રકારનાં તારણો કેવી રીતે

રજૂ કરી શકાય તે અંગે કોઈ તર્ક આપતો નથી. ટ્રિબ્યુનલ તરીકે, એપીટીઈએલથી અપેક્ષિત નથી કે કરાર અને સોદાબાજીની સમાન શક્તિ ધરાવતા પક્ષો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કરાર અને સોદાબાજીની બાબતમાં યોગ્ય દલીલ કે પુરાવા વિના કે પુરાવાની તપાસ કર્યા વગર બળજબરી અથવા છેતરપિંડીના તારણો આકસ્મિક રીતે રજૂ કરે. આથી, બળજબરીનાં તારણો રદ કરવામાં આવે છે.

નિષ્કર્ષ

૭૨. ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખીને, એવું ઠરાવવામાં આવે છે કે રાજ્ય આયોગ અને એપીટીઈએલના સહવર્તી તારણો અને આદેશો ટકી શકે નહિ. આથી તેમને રદ કરવામાં આવે છે. અપીલકર્તાઓને ચૂકવવાના ખર્ચ સાથે અપીલોને મંજૂરી આપવામાં આવે છે.

..... ન્યાયમૂર્તિ

[સંજય કિશન કૌલ]

..... ન્યાયમૂર્તિ

[એસ. રવિન્દ્ર ભાટ]

..... ન્યાયમૂર્તિ

[એમ. એમ. સુંદેશ]

નવી દિલ્હી,
૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૩

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS

=====

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to

understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.